Вих. № 20260611/1

Слідчому судді Вищого антикорупційного суду
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

Захисника: **Адвоката Міфтахутдінова Владислава Сергійовича**
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22,
БЦ «Башта 5», під'їзд 13, поверх 1
Тел.: +380 97 327 02 69
E-mail: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua

в інтересах: **Богуслаєва Олександра Вячеславовича**

Особа, бездіяльність якої оскаржується: **Прокурор Офісу Генерального прокурора Олександр Сафарян**

Кримінальне провадження
№ 22017000000000272

СКАРГА
на бездіяльність прокурора щодо невинесення рішення про зміну підслідності в порядку та строк, передбачений абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України
(невчинення процесуальної дії, яка підлягає здійсненню в установлений КПК України строк)

Я, адвокат Міфтахутдінов Владислав, надаю правову допомогу Богуслаєву Олександру Вячеславовичу (надалі – Клієнт; повноваження – Додатки 1,2).

В інтересах Клієнта звертаюсь зі Скаргою на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна, що полягає у невинесенні рішення про визначення іншої підслідності Кримінального провадження № 22017000000000272 в порядку та строк, передбачений абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України (невчинення процесуальної дії, яка підлягає здійсненню в установлений КПК України строк).

1. Щодо фактичних обставин справи.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (надалі – ГСУ СБУ) здійснюють досудове розслідування Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. (надалі – Кримінальне провадження, Додаток 3).

Процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Старшим групи прокурорів є прокурор Олександр Сафарян (Додаток 4).

Досудове розслідування Кримінального провадження здійснюється щодо Богуслаєва В.О. та Богуслаєва О.В. за ознаками вчинення злочинів, зокрема, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р.

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Крім цього, розмір завданих збитків внаслідок нібито вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК значно перевищує встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК поріг.

Зважаючи на те, що (1) Кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, (2) інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України, та (3) розмір шкоди завданої нібито вчиненням діяння за ч. 5 ст. 191 КК перевищує поріг, встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України, - досудове розслідування кримінального провадження належить до виключної підслідності НАБУ .

Подальше розслідування Кримінального провадження № 22017000000000272 слідчими ГСУ СБУ є незаконним та має бути передане до НАБУ з огляду на наступне.

2. Щодо виключної підслідності Кримінального провадження НАБУ.

Як вже було зазначено, досудове розслідування Кримінального провадження здійснюють слідчі ГСУ СБУ.

Разом із цим, проведення досудового розслідування Кримінального провадження слідчими ГСУ СБУ порушує вимоги п. 1 ч. 5 ст. 216, ч. 1 ст. 218, ч. 5 ст. 36 КПК України з огляду на таке.

28.04.2025 р. Богуслаєву В.О. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

25.04.2025 р. у Кримінальному провадженні складена Підозра стосовно Богуслаєва О.В. щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК.

За версією слідства:

(1) Богуслаєв В.О. протягом 1994-2015 рр., зловживаючи службовим становищем, начебто незаконно заволодів акціями АТ «Мотор Січ» за заниженою вартістю внаслідок непроведення індексації вартості майна під час приватизації ДП «Мотор Січ».

(2) В подальшому, Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В., нібито, здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме реалізували акції АТ «Мотор Січ» (які були набуті злочинним шляхом) представникам КНР через підконтрольні компанії-нерезиденти.

(3) Надалі, отримані кошти перераховувалися на особисті рахунки Богуслаєва О.В.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р. (Додатки 5-8).

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Це, у свою чергу, свідчить про виключну підслідність Кримінального провадження НАБУ.

Так, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, в т. ч. **ст. 191**, **209** (стосовно працівників юридичних осіб публічного права) КК України, якщо кримінальне правопорушення вчинено, зокрема, **народним депутатом України**.

Відзначаємо, що КПК України **не встановлює вимоги**, щоб спеціальний статус ймовірного суб'єкта злочину поширювався на весь період розслідування провадження

(зокрема щоб на момент повідомлення про підозру особа продовжувала мати такий статус).

Тобто, на період розслідування особа може не володіти відповідним статусом. Для підслідності НАБУ визначальним є те, що особа володіє таким спеціальним статусом в момент вчинення ймовірного кримінального правопорушення.

Більше того, КПК України не закріплює, що ймовірне вчинення злочину повинне бути пов'язане з наявністю в особи такого спеціального статусу (з його використанням).

Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 216 КПК, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, в т. ч. ст. 191, 209 КК України, якщо розмір завданої правопорушенням шкоди перевищує 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму (станом на сьогодні 16 640 000 грн.).

За версією слідства, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, станом на 17.06.1994 р., становить понад 93,5 млн. грн., а станом на 2021 р. з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18,05 млрд. грн. (ст. 12 Повідомлення про підозру, Додаток 11).

Отже, **Кримінальне провадження підслідне НАБУ, оскільки кримінальне правопорушення, інкриміноване Богуслаєву В.О. – ч. 5 ст. 191 КК, було нібито вчинене ним в період його каденції як народного депутата України, а розмір завданої ним шкоди перевищує поріг, встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України**.

Крім цього, така підслідність НАБУ в даному випадку є виключною (тобто такою, що унеможливлює розслідування Кримінального провадження іншими органами) з огляду на таке:

(1) Згідно з ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, крім випадків наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

    В даному Кримінальному провадженні відсутні обставини, що унеможливлюють функціонування НАБУ.

(2) ч. 5 ст. 36 КПК України закріплює, що **забороняється здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ** та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності.

Разом з цим варто зауважити, що відповідно до абз. 13 ч. 5 ст. 216 КПК України детективи НАБУ з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора НАБУ та за погодженням із прокурором САП можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.

Таким чином, КПК України прямо передбачає, що розслідування у межах кримінального провадження також інших кримінальних правопорушень, які не належать до підслідності НАБУ – не виключає виняткову підслідність кримінального провадження за НАБУ.

Зважаючи на вказане, Кримінальне провадження належить до виключної підслідності детективів НАБУ.

Таким чином, ч. 5 ст. 36, ч.ч. 2, 5 ст. 216 КПК України встановлюють відсутність у органів Служби безпеки України повноважень на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, НАБУ є єдиним органом, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

3. Щодо обов'язку прокурора визначити іншу підслідність кримінального провадження.

Частина 2 ст. 218 КПК України регламентує порядок дій слідчого/прокурора у разі виявлення непідслідності кримінального провадження органу слідства.

Зокрема, зазначена норма **закріплює обов'язок** сторони обвинувачення **належно відреагувати** на виявлені факти та обставини, які свідчать про порушення підслідності в межах кримінального провадження.

Так, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України, прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов'язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Отже, зазначена норма закріплює:

(1) обов'язок прокурора визначити іншу підслідність;

(2) підставу для визначення іншої підслідності;

(3) строк, протягом якого прокурор повинен прийняти рішення про зміну підслідності провадження.

Відзначаємо, що вказана норма закріплює саме **обов'язок** прокурора у випадку порушення підслідності, вчинити дії, спрямовані на визначення належної підслідності.

В межах Кримінального провадження прокурор зобов'язаний виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити іншу підслідність Кримінального провадження протягом 10 днів, оскільки:

(1) Кримінальне провадження становить собою виключну підслідність НАБУ;

(2) Кримінальне провадження не може бути підслідне ГСУ СБУ.

07.02.2025 р. прокурора Олександра Сафаряна було включено до складу групи прокурорів та визначено старшим групи прокурорів.

Обставини, що обумовлювали необхідність зміни підслідності Провадження, виникли 25.04.2025 р. – в момент повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту – Богуслаєву В.О.

Отже, саме з цієї дати розпочався такий 10-денний строк на визначення підслідності Кримінального провадження за НАБУ.

Більше того, 29.05.2026 р. сторона захисту звернулась до Олександра Сафаряна із Клопотанням про визначення підслідності кримінального провадження за іншим органом досудового розслідування (Додаток 9).

03.06.2026 р. я отримав Постанову прокурора від 03.06.2026 р., якою прокурор відмовив у задоволенні вказаного Клопотання. Разом із цим, прокурор належним чином не врахував виключні підстави, які чітко та зрозуміло свідчать про те, що Кримінальне провадження непідслідне ГСУ СБУ (Додаток 10).

Тобто, прокурор не виконав свій обов'язок, не здійснив жодних дій на усунення незаконності підслідності Кримінального провадження та не передав здійснення його

досудового розслідування до НАБУ. Цим самим допустив бездіяльність та продовжує її вчиняти.

Таким чином, прокурор Олександр Сафарян зобов'язаний був визначити підслідність Кримінального провадження за НАБУ та винести відповідну постанову.

4. Щодо права на оскарження.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у строк визначений КПК України.

Згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України, прокурор має:

(1) Обов'язок та повноваження визначити іншу підслідність.

(2) Обов'язок прийняти постанову про визначення іншої підслідності протягом 10 днів з дня встановлення, що кримінальне провадження підслідне іншому органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на бездіяльність прокурора можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту вчинення бездіяльності.

07.02.2025 р. прокурор Олександр Сафарян був призначений старшим групи прокурорів у Кримінальному провадженні.

25.04.2025 р. було повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту – Богуслаєву В.О.

Тобто, починаючи з 25.04.2025 р. прокурор Олександр Сафарян зобов'язаний був як процесуальний керівник змінити підслідність Кримінального провадження.

Разом із цим, вказаних дій він не вчинив і продовжує не виконувати обов'язок, покладений на нього КПК України. Цим самим, допускає триваючу бездіяльність, яка має початок (25.04.2025 р.) та продовжується до того часу, допоки прокурор не вчинить дій щодо зміни органу досудового розслідування Кримінального провадження на НАБУ.

Отже, дана скарга є такою, що подана у строк.

5. Щодо віднесення розгляду Скарги до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Подана мною Скарга має розглядатись виключно Вищим антикорупційним судом з огляду на наступне.

Як вже було зазначено, іншим підозрюваним в межах Кримінального провадження є Богуслаєв В.О., батько Клієнта (Додаток 11). Він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених:

(1) ч. 5 ст. 191 КК України – у заволодінні акціями АТ «Мотор Січ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах (предикатний злочин). За версією слідства, такий злочин вчинявся з 1991 по 2014 рр.

(2) ч. 3 ст. 209 КК України – у легалізації коштів, отриманих від продажу акцій АТ «Мотор Січ». За версією слідства, такий злочин вчинявся з 2014 по 2016 рр.

При цьому, Богуслаєв В.О. з 2002 по 2019 рр. був народним депутатом України (Додатки 5-8).

Згідно з чинним КПК Кримінальне провадження щодо вчинення народним депутатом України злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України – є виключно підсудними Вищому антикорупційному суду. Це слідує з наступного:

- Відповідно до ч.1 ст. 33-1 КПК: Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці ст. 45 Кримінального кодексу України, ст. 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 КК України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п. 1-3 ч. 5 ст. 216 КПК України.
- Відповідно до ст. 45 КК корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.
- Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України такою суб'єктною умовою підсудності провадження ВАКС є те, що кримінальне правопорушення вчинено, зокрема, народним депутатом України.
- Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України умовою підсудності провадження ВАКС є те, що кримінальним правопорушенням, передбаченим в т. ч. ст. 191 КК України, завдано шкоду у розмірі більше п'яти тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (16 640 000 грн.).
- У повідомленні про підозру Богуслаєву В.О. вказано, що розмір шкоди, завданої Кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК станом на 17.06.1994 р., становить 93 528 150 грн., а станом на 2021 р. з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18,05 млрд. грн.

  Зазначена сума значно перевищує визначений у п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК пороговий розмір шкоди.

Тобто, як слідує із зазначених положень, вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 191 та 209 КК України народним депутатом, а також нанесення вчиненням таких діянь шкоди, що в п'ять тисяч і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – є самостійними та достатніми підставами для віднесення розгляду даної Скарги до юрисдикції ВАКС.

Жодних інших додаткових підстав КПК України не містить.

Тобто, ст. 33-1 та ч. 5 ст. 216 КПК України встановлюють вичерпний перелік підстав, які визначають виключну юрисдикцію з розгляду даної Скарги ВАКС.

Більше того, КПК не встановлює жодних вимог, що розгляд даної Скарги ВАКС здійснюється тільки за умови, якщо на момент підозри щодо вчинення корупційного злочину особа володіє спеціальним статусом (зокрема, народного депутата).

Це очевидно, адже при зворотній ситуації особі було б достатньо позбутись відповідного статусу для того, щоб вийти за межі юрисдикції ВАКС.

Так само, КПК не встановлює жодної вимоги, що для підсудності ВАКС особа має вчинити злочин із використанням такого спеціального статусу.

Конструкція норми ст. 216 КПК передбачає лише наявність такого статусу достатньою підставою для поширення юрисдикції ВАКС на вчинені такою особою кримінальні правопорушення.

Практика НАБУ і ВАКС засвідчують поширення відповідної юрисдикції на провадження щодо злочинів, де відповідні посадовці вчиняли дії абсолютно не пов'язані зі своїми службовими обов'язками, статусом чи становищем.

Таким чином, для поширення юрисдикції ВАКС на кримінальне провадження достатньо, щоб воно стосувалось вчинення злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК особою, що в момент вчинення інкримінованих злочинів мала статус народного депутата України.

Крім цього, відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 33-1 КПК:

(1) Слідчі судді ВАКС здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до частини першої цієї статті.

(2) Інші суди, визначені цим Кодексом, не можуть розглядати кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, які віднесені до підсудності ВАКС.

Повідомлення про підозру Богуслаєву В.О. у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК, на момент вчинення яких він був народним депутатом України та заявлений у ньому розмір завданої державі шкоди, беззаперечно свідчить про те, що розгляд даної Скарги відноситься до юрисдикції ВАКС.

І саме ВАКС має повноваження на розгляд поданої Скарги. Жоден інший суд відповідно до ч. 3 ст. 33-1 КПК України не є повноважним та компетентним в цьому Кримінальному провадженні.

Більше того, як зазначено у Повідомленні про підозру Богуслаєву В.О. (с. 23, Додаток 11) останній, «користуючись своїм іменем і впливом народного депутата України» у 2014 р. вступив у перемовини з громадянами КНР з метою продажу акцій АТ «Мотор Січ».

Тобто, за версією слідства, Богуслаєв В.О. використовував свій статус народного депутата для сприяння вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Таким чином, розгляд даної Скарги відноситься виключно до юрисдикції Вищого антикорупційного суду з огляду на положення ст. 33-1 та п. 1, 2 ч. 5 ст. 216 КПК України. Відтак, Скарга подана відповідно до правил підсудності, встановлених КПК України.

Враховуючи зазначене та керуючись ст. ст. 9, 42, 216, 218, 36, 303-305 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Задовольнити скаргу захисника Богуслаєва О.В. – адвоката Міфтахутдінова В.С., на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна, яка полягає у невинесенні рішення про визначення іншої підслідності Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р.
2. Зобов’язати прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити підслідність Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. за Національним антикорупційним бюро України.
3. Повідомити про дату, час та місце розгляду даної скарги за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під’їзд 13, та за номером телефону: +38097 327 02 69.

Додатки:

1. Посвідчена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Посвідчена копія Ордеру на надання правової допомоги.

3. Посвідчена копія Витягу з ЄРДР щодо Кримінального провадження № 22017000000000272.
4. Посвідчена копія Постанови першого заступника Генерального прокурора про визначення групи прокурорів від 07.02.2025 р.
5. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 25.05.2006 р. по 23.11.2007 р. (V скликання).
6. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 23.11.2007 р. по 12.12.2012 р. (VI скликання).
7. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 12.12.2012 р. по 27.11.2014 р. (VII скликання).
8. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 27.11.2014 р. по 29.08.2019 р. (VIII скликання).
9. Посвідчена копія Клопотання про визначення підслідності від 29.05.2026 р.
10. Посвідчена копія Постанови про відмову у задоволенні Клопотання про визначення підслідності від 03.06.2026 р.
11. Посвідчена копія Повідомлення про підозру Богуслаєву В.О.

11.06.2026 р.

Захисник **В.С. Міфтахутдінов**

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ



Серія ВЛ № 1340

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

гр. **Міфтахутдінов Владислав Сергійович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

має право на заняття адвокатською діяльністю

Підстава: рішення **Ради адвокатів Волинської області**

(назва Ради адвокатів регіону)

від **27.08.2021 року** № **2/69-8**

Голова **Ради адвокатів Волинської області**

(назва Ради адвокатів регіону)

Руденко Г.А.

«27» серпня 2021 року

М.П. 691818

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕРІЯ АС **№ 1182690**

(посилання на профайл адвоката в ЄРАУ)

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ОРДЕР

НА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

Богуслаєву Олександру Вячеславовичу

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи, якій надається правнича допомога)

на підставі:

договору про надання правничої допомоги/
доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги **№** б/н **від** " 09 " травня 2025 **р.**

у Вищому антикорупційному суді

(назва органу, у якому надається правнича допомога)

Адвокат

Міфтахутдінов Владислав Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові адвоката, який надає правничу допомогу)

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю **№ 1340 від 27 серпня 2021 р.**
видане Радою адвокатів Волинської області на підставі
рішення **№ 2/69-8 від 27 серпня 2021 р.**

Виданий адвокатським об'єднанням:

"Адвокатське об'єднання "ВБ ПАРТНЕРС"

(повне найменування адвокатського об'єднання, що видає ордер)

01011, Київ, м. Київ, р-н Печерський, вул. Рибальська, буд. 22, під'їзд 13

(місцезнаходження адвокатського об'єднання, що видає ордер)

(адреса робочого місця адвоката у випадку, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського об'єднання, що видає ордер)

Договором про надання правничої допомоги
повноваження адвоката не обмежуються.

" 16 " квітня 2026 **р.**

Адвокат: _____
(Підпис адвоката)

Керівник адвокатського об'єднання: _____
(Підпис керівника)

ВИТЯГ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Номер кримінального провадження: 22017000000000272

Дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування): 06.07.2017 20:57:57

№1

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	06.07.2017
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Код 21708016)
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	06.07.2017 20:50:20
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.14 ч.1; СТ.113 (чинна до 07.03.2022)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб і кінцевих бенефіціарних власників публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення, здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Заводу компаніям-нерезидентам «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які не мають наміру здійснення господарської діяльності вказаним підприємством, а планують його ліквідацію та вивезення активів, у тому числі виробничих потужностей єдиного в Україні заводу з виробництва цивільних та військових турбореактивних двигунів для авіаційної техніки, за межі України.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№2

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	04.08.2017
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	04.08.2017 13:58:00
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.212 Ч.3

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Установлено, що службові особи АТ "МОТОР СІЧ" (код ЄДРПОУ 14307794) діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, в порушення норм податкового законодавства, внаслідок мінімізації вартості приватизованого майна, ухиляються від сплати податків, що призводить до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№3

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	04.08.2017
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	04.08.2017 14:03:01
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.209 Ч.2 (чинна до 28.04.2020)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Установлено, що службові особи АТ "МОТОР СІЧ" (код ЄДРПОУ 14307794) діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, набули майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, при проведенні операцій з приватизації майна ДП "МОТОР СІЧ", шляхом порушення встановлених норм Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№4

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	15.07.2019
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	15.07.2019 21:40:44
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У період з 2015 року по теперішній час невстановлені посадові особи та бенефіціарні власники ПАТ «Мотор Січ» (Україна, ЄДРПОУ 14307794), з числа громадян України, діючи умисно, надають допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом вироблення, ремонту, обслуговування та продовження строку служби авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів та/або їх деталей і комплектуючих, в інтересах російської армії, державної компанії Російської Федерації «Льотный отряд Россия», Федеральної служби безпеки Російській Федерації, АО «218 Авиационный ремонтный завод» (Російська Федерація). З метою забезпечення вищевказаної протиправної діяльності, зокрема експорту з України до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією залучено АО «Борисфен» (Російська Федерація), «Вертолётные комплексы и многофункциональные системы» (Російська Федерація, скорочене найменування «ВКМС»), «Владимир Климов – Мотор Сич» (Російська Федерація, скорочене найменування: «ВК-МС»), «Лосиный остров» (Російська Федерація), «Авиаремонт-МС» (Російська Федерація), «ООО «Авиатех» (Російська Федерація), «Донецкий филиал «ООО «Авиатех» (ДНР), «D.O.O. Inzeniring BN» (Боснія і Герцоговина), «Double Power FZE» (Об'єднані Арабські Емірати).

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№5

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.08.2020
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.08.2020 16:23:55
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.15 ч.3; СТ.190 Ч.4 (чинна до 11.08.2023)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

29.01.2016 між компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та АТ «Мотор Січ» укладено договір позики № 3104/16-D (FEU). Згідно умов цього договору АТ «Мотор Січ» отримало у позику 100 000 000 (сто мілійлонів) доларів США. 28.12.2019 між компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та Yarga Investments LTD, укладено договір відступлення права вимоги (цесії). Згідно із умовами вказаного договору до Yarga Investments LTD перейшло право вимоги по договору позики від 29.01.2016 № 3104/16-D (FEU). Водночас, представниками компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited договір відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 не укладався. Таким чином, невстановлені особи вчинили замах на заволодіння шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами в особливо великих ромірах, які належать компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№6

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого	09.09.2020

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.09.2020 12:06:21
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.190 Ч.4 (чинна до 11.08.2023)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника компанії «S.A.H.L.» за фактом заволодіння шляхом обману майном, а саме грошовими коштами, в особливо великих розмірах (ЖЄО 1878 від 09.09.2020).

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№7

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.09.2020
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.09.2020 12:09:54
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.358 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника компанії «S.A.H.L.» за фактом підробки докумнтів, на підставі яких невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном, а саме грошовими коштами, в особливо великому розмірі.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№8

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	23.11.2020

ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	23.11.2020 15:35:06
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.15 ч.3; СТ.190 Ч.4 (чинна до 11.08.2023)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені компанії Skyrizen Aircraft Holding Limited та з метою шахрайського заволодіння коштами вказаної компанії, підробили договір про відступлення права вимоги від 28.12.2019, згідно якого Skyrizen Aircraft Holding Limited нібито відступило право вимоги на користь компанії Yarga Investments LTD на суму 100 000 000 доларів США за договором позики від 29.01.2016 № 3104/16-D(FEU), укладеного між Skyrizen Aircraft Holding Limited та АТ «Мотор січ» (ЄО 870 від 23.11.2020)

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№9

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	03.12.2020
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	03.12.2020 20:35:18
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.364 Ч.2

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У період з 15.07.1994 по теперішній час службові особи та бенефіціарні власники АТ «Мотор Січ», діючи з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами Фонду державного майна України незаконно отримали у безоплатне користування та володіють державним майном без сплати обов'язкових платежів за користування загальною сумою 520 млн грн, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№10

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого	20.08.2020

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	Вітюк Василь Вікторович
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	29.12.2020 16:02:22
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.15 ч.1; СТ.113 (чинна до 07.03.2022)

6

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В. від 04.11.2020 зобов'язано уповноважену особу (слідчого) Служби безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою Вітюка В.В. від 18.08.2020, відповідно до якої невстановлені особи, шляхом подання 05.08.2020 заяви до Господарського суду Запорізької області від імені ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (ЄДРПОУ 32977421) в інтересах корпоративного недержавного пенсійного фонду «Українська пенсійна фундація» (ЄДРПОУ 34001274), підписаної Гордійчуком Ю.В., намагаються встановити контроль над ключовими активами АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794) та ліквідувати його як стратегічне підприємство.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№ 1

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	25.01.2021
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	25.01.2021 17:29:19
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.333 Ч.1 (чинна до 01.07.2020)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У липні – грудні 2019 року посадові особи ПАТ "Мотор Січ" (ЄДРПОУ 14307794) в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснили експорт авіаційних двигунів ВК-2500-03 (без установлених покупних агрегатів) на адресу компанії «SIA AEROSERVICE» (Латвійська Республіка).

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№12

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	16.03.2021
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	17.03.2021 17:10:49
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.233 Ч.2

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

В період з 1993 по 2015 р.р. службові особи Фонду державного майна України, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили приватизацію державного майна, а саме цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ», шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом, а саме незаконно виключили із загальної вартості цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ» майна, яке підлягало приватизації, не провели обов'язкову індексацію основних фондів об'єкту приватизації, в великих розмірах тобто на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№13

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	18.03.2021
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	18.03.2021 10:24:02
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

за фактом того, що Богуслаєв В.О., почесний президент АТ «Мотор Січ», у 2017 році, діючи в інтересах Російської Федерації, продав контрольний пакет акцій АТ «Мотор Січ» китайській компанії Skyrizon, тим самим надав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України з метою нанесення шкоди обороноздатності України.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№14

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	25.06.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	25.06.2022 23:59:54
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111 Ч.2

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У 2022 році громадяни України Богуслаєв В.О. та Ульяненко Н.Б. надають представникам Російської Федерації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду обороноздатності та державної безпеці України, в умовах воєнного стану.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№15

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	15.08.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	16.08.2022 18:02:32
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111-1 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

На територію України в адресу українського підприємства АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794) підприємствами країни-агресора, Міністерством оборони Республіки Білорусь, а також підприємствами Республіки Білорусь, яка підтримує російську федерацію у збройній агресії проти України шляхом надання збройним силам держави-агресора безперешкодного доступу до своєї території та об'єктів військової інфраструктури для здійснення бойових дій проти України, ввезено машини та механізми спеціального призначення для проведення ремонтних робіт на підставі угод, які станом на 15.08.2022 не є виконаними, чим фактично забезпечується провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, сплачуючи податки у бюджет держави-агресора.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№16

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	15.08.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	16.08.2022 18:08:14
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111-1 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

На територію України в адресу українського підприємства та ТОВ «Вінницький авіаційний завод «ВІАЗ» (ЄДРПОУ 37617817) підприємствами країни-агресора, Міністерством оборони Республіки Білорусь, а також підприємствами Республіки Білорусь, яка підтримує російську федерацію у збройній агресії проти України шляхом надання збройним силам держави-агресора безперешкодного доступу до своєї території та об'єктів військової інфраструктури для здійснення бойових дій проти України, ввезено машини та механізми спеціального призначення для проведення ремонтних робіт на підставі угод, які станом на 15.08.2022 не є виконаними, чим фактично забезпечується провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, сплачуючи податки у бюджет держави-агресора.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№17

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	28.09.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	28.09.2022 11:32:43
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111-1 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Службові особи АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), у томі числі які мають і громадянство країни-агресора, на замовлення низки підприємств країни-агресора та Республіки Білорусь, які у свою чергу виконують роботи та/або надають послуги для міністерства оборони російської федерації, федеральної служби безпеки російської федерації та інших військових та силових відомств країни-агресора та Республіки Білорусь, здійснюють ремонт, сервісне обслуговування та забезпечення запчастинами авіаційної техніки, чим здійснюється передача матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№18

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.10.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.10.2022 14:40:27
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.111-1 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Богуслаєв В.О. на виконання домовленості із представником держави-агресора рф, організував поставки продукції товару – запасні частини для капітального ремонту двигунів ТВ3-117ВМ, АИ-9В, АИ-25ТЛК, які використовуються у військовій авіації рф, на загальну суму 71 265 189,44 грн.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№19

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.10.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.10.2022 14:43:02
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.111-2 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Богуслаєв В.О. у травні 2022 року погодився на пропозицію представника держави-агресора про постачання товару – «авіаційних двигунів та запасних частин «ТВ3-117ВМ серії 02», ВК-2500, приладів «НР-3000» тощо, які використовуються у військовій авіації рф.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№20

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.12.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.12.2022 16:52:32
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.114-1 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Богуслаєв В.О. перешкоджав законній діяльності ЗС України та інших військових формувань шляхом створення перепон у здійсненні примусового відчуження вертольоту, що належав на праві власності ПАТ «Мотор Січ» для потреб держави в умовах воєнного стану, а також виконанню державного оборонного замовлення

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№21

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.12.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.12.2022 16:57:07
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.258-3 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Зокрема, Кононенко П.І. будучи довіреною особою з питань представництва комерційних інтересів АТ «Мотор Січ» на території рф, за співучасті Богуслаєва В.О., Заруби П.І., Дзюби О.В., розвивав та використовував прямі зв'язки із представниками ВПК рф, з грудня 2017 року, всупереч діючих національних заборон на переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, забезпечив постачання лопаток до авіаційних двигунів з ВП «Сніжнянський машинобудівний завод АТ «Мотор Січ» (ТОТ), що супроводжувалося сплатою податків на користь «ДНР», чим здійснив організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№22

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	29.12.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	29.12.2022 14:20:24
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.209 Ч.3

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Богуслаєв В.О. за попередньою змовою із Богуслаєвим О.В., Кунаєвим Ю.В., Кононенком П.І., з його сином - Кононенком А.П., у період часу з 2014 року по 2022 рік набувають, володіють, використовують та розпоряджаються майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (зокрема наданні організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації шляхом надання коштів юридичним особам, майно яких опосередковано перебуває під контролем терористів, а також юридичним і фізичним особам, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб) у тому числі шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№23

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	27.02.2023
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	06.03.2023 14:37:46
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.333 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановленою службовою особою ПАТ «Мотор Січ» з 2020 по 2022 рік вчинено умисні протиправні дії щодо експорту комплекту авіаційних агрегатів до двигунів ВК-2500-03 без відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України, тобто порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№24

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	20.03.2023
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	28.03.2023 12:46:43
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.333 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У 2018 році службова особа АТ «Мотор Січ» Дзюба О.В. експортував до Об'єднаних Арабських Еміратів та Сербії 6 авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02, без відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України, чим порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№25

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	11.10.2023
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	19.10.2023 11:06:56
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.333 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

03.08.2022 службові особи АТ «Мотор Січ», без отримання в Держекспортконтролі відповідного дозволу, здійснили в адресу іноземної компанії «VIH Helicopters LTD» (Канада) експорт (в митному режимі ЕК 11 АА – реекспорт, а саме: зворотній вивіз товару, який раніше був ввезений на митну територію України) двох авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02, а 28.07.2021 та 17.10.2022 їх середній та капітальний ремонт відповідно, чим порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:	

№26

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	29.04.2024
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	20.05.2024 11:14:06
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111-2 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановлені посадові особи АТ «МОТОР СІЧ», в обхід законодавства України, шляхом маскування своїх дій під виглядом здійснення поставок на адресу «IMACO COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», «ASSTRA POLSKA sp. z.o.o», АО «Узбекнефтегаз», здійснили постачання матеріальних ресурсів – газотурбінних приводів АИ-336-2-8 представникам держави-агресора – російської федерації для забезпечення потреб її газовидобувної галузі, яка фактично є одним з основних джерел фінансування військової агресії росії проти України.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№27

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	13.05.2024
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	АТ Мотор Січ (Код 14307794)
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	30.05.2024 17:10:36
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.219 (чинна до 01.07.2020)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановлені посадові особи АТ «Мотор Січ», які діяли групою осіб за попередньою змовою з особами, які здійснювали ефективний контроль над підприємством – Богуслаєвим В.О., Богуслаєвим О.В., а також особами, які без дозволу АМКУ вчиняли дії спрямовані на заволодіння виробничими активами підприємства в інтересах Beijing Skyrizon Aviatin Indastry Investments Co. Ltd та діяли опосередковано через офшорні компанії – Ван Цзін, Ду Тао, Лі Фенцзю, Сюй Чаншунь, Рень Цзінлін, Лю Яннін, вчиняли дії спрямовані на доведення підприємства до банкрутства, зокрема шляхом формування заборгованості у розмірі понад 100 млн. дол. США, а також виведення на користь Богуслаєва В.О., Богуслаєва О.В. активів підприємства, зокрема отриманих за позикою, чим завдали підприємству майнової шкоди в особливо великих розмірах.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№28

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	20.05.2024
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	30.05.2024 17:36:30
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.191 Ч.5

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановлені посадові особи АТ «Мотор Січ», які діяли групою осіб за попередньою змовою з особами, які здійснювали ефективний контроль над підприємством – Богуслаєвим В.О., Богуслаєвим О.В., шляхом зловживання службовим становищем вчиняли в їхніх інтересах розтрату майна підприємства, чим завдали йому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

Орган досудового розслідування: Головне слідче управління СБ України

ПІБ слідчого (слідчих)/дізнавача, який (які) здійснює(ють) досудове розслідування:	Ромашкін Д.С., Кулачек А.А., Мірошник О.В., Григор'єва А.А., Дривинський А.П., Дунай Д.О., Кравченко О.Л., Христофоров В.Ф., Хлебнікова О.М., Ворона В.О.
ПІБ прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво:	Сафарян О.Е., Чорна О.М., Труш С.А., Стоцький М.В., Каспрук Д.І., Букало І.С., Томчай Р.В., Долбещенков Д.О., Кісілевич І.П., Жила О.Б., Єгжов Р.Д., Гарасим С.Й., Жовнерчук Я.В.

Підпис реєстратора _____ Сафарян О.Е.

Прокурор відділу

19.03.2025

Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: (044) 280-26-03
e-mail: office@gp.gov.ua, web: www.gp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034051

_____ № _____ На № _____ від _____

ПОСТАНОВА
про зміну групи прокурорів

м. Київ «07» лютого 2025 року

Перший заступник Генерального прокурора Хоменко Олексій Миколайович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22017000000000272,

ВСТАНОВИВ:

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 за ч. 1 ст. 14, ст. 113, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ст. 113, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ст. 219, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв'язку з кадровими змінами в Офісі Генерального прокурора, неможливістю виконання повноважень прокурорами у попередньому складі групи, з метою забезпечення ефективного досудового розслідування, нагляду за ним у формі процесуального керівництва необхідно змінити групу прокурорів.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 37, 110 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Змінити групу прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22017000000000272, визначивши її у складі:

- начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора **Кісілевича І.П.**, заступника начальника цього управління **Жили О.Б.**, начальника першого відділу цього управління **Долбещенкова Д.О.**, заступника начальника цього відділу **Єгжова Р.Д.**, прокурорів цього відділу **Сафаряна О.Е., Труша С.А., Каспрука Д.І., Букала І.С., Чорної О.М., Томчая Р.В., Жовнерчука Я.В., Гарасима С.Й.**;

99

- прокурора другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора **Стоцького М.В.**

2. Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22017000000000272 визначити прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора **Сафаряна О.Е.**, якому доручити керувати діями інших прокурорів.

3. Відповідні відомості внести до ЄРДР.

Постанова не підлягає оскарженню під час досудового розслідування, однак скарга на неї відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами ст.ст. 314 – 316 цього Кодексу.

Перший заступник Генерального прокурора **Олексій ХОМЕНКО**

Попередня версія

РАДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Склад і структура

Народний депутат України (V скликання)



Богуслаєв Вячеслав Олександрович

З 25 травня 2006 р. по 23 листопада 2007 р.

Багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,
Партія регіонів *(№ у списку - **5**)*

Комітет: Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Фракція або група: Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України

Посади (протягом скликання)

- Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення оборони держави, оборонно-промислового комплексу, військового та військово-технічного співробітництва Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
- Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Алжирською Народно-Демократичною Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Арабською Республікою Єгипет
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахірією
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Мексиканськими Сполученими Штатами
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Об'єднаними Арабськими Еміратами
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Південно-Африканською Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Білорусь
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Індія
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ірак
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Іран
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ліван
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Російською Федерацією
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Румунією
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Сирійською Арабською Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Соціалістичною Республікою В'єтнам
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Турецькою Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Чеською Республікою

Всі посади за скликання

Особиста інформація (на момент обрання)

Дата народження	28 жовтня 1938 р.
Освіта	Вища
Посада (заняття), місце роботи	відкрите акціонерне товариство Мотор Січ, голова правління
Партійність (на час виборів)	Партія регіонів
Проживає в	селі Сонячному-2 Запорізького району Запорізької області
Новий депутат (раніше не обирався)	✔ ТАК
Відомості на момент обрання	Детально ▲

Активність

→ ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ

Голосування

Реєстрація

Переходи

Посади

Програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

© Верховна Рада України 1994-2025

Попередня версія

РАДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Склад і структура

Народний депутат України (VI скликання)

Богуслаєв Вячеслав Олександрович



З 23 листопада 2007 р. по 12 грудня 2012 р.

Багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,
Партія регіонів *(N° у списку - **11**)*

Комітет: Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Фракція або група: Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України

Посади (протягом скликання)

- Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
- Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Об'єднаними Арабськими Еміратами
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Індія
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Російською Федерацією
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Федеративною Республікою Німеччина

Всі посади за скликання

Особиста інформація (на момент обрання)

Дата народження	28 жовтня 1938 р.
Освіта	Вища
Посада (заняття), місце роботи	Верховна Рада України, народний депутат України V скликання
Партійність (на час виборів)	Партія регіонів
Проживає в	селі Сонячне Запорізького району Запорізької області
Новий депутат (раніше не обирався)	НІ
Депутат попереднього скликання	ТАК (V скликання)
Відомості на момент обрання	Детально

Активність

ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ

- Голосування
- Реєстрація
- Переходи
- Посади
- Виступи
- Депутатські запити
- Законотворча діяльність
- Декларації

Програмно-технічна підтримка – Управління комп'ютеризованих систем

© Верховна Рада України 1994-2025

РАДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Склад і структура

Попередня версія

Верховна Рада України / Склад і структура / Народний депутат України

Народний депутат України (VII скликання)

За скликаннями | Народні депутати України | За виборчими округами | Список усіх депутатів

Богуслаєв Вячеслав Олександрович



З **12 грудня 2012 р.** по **27 листопада 2014 р.**

Виборчий округ № **77**, Запорізька область

Комітет: Комітет Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики

Фракція або група: Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України

Посади протягом скликання

Посада	Дата прийому	Дата звільнення
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики	25 грудня 2012 р.	27 листопада 2014 р.

Перейти до картки

Активність

ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ

Голосування

Реєстрація

Переходи

Посади

Виступи

Депутатські запити

Законотворча діяльність

Декларації

Програмно-технічна підтримка – Управління комп'ютеризованих систем

© Верховна Рада України 1994-2025

Попередня версія

РАДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Склад і структура

Народний депутат України (VIII скликання)

Богуслаєв Вячеслав Олександрович



З 27 листопада 2014 р. по 29 серпня 2019 р.

Виборчий округ № **77**, Запорізька область

Комітет: Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Фракція або група: Група "Воля народу"

Посади (протягом скликання)

- Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
- Член депутатської групи "Воля народу"

Всі посади за скликання

Особиста інформація (на момент обрання)

Дата народження	28 жовтня 1938 р.
Освіта	Вища
Посада (заняття), місце роботи	народний депутат України
Партійність (на час виборів)	Безпартійний
Суб'єкт висування	Самовисування
Проживає в	селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області
Новий депутат (раніше не обирався)	НІ
Депутат попереднього скликання	ТАК (V, VI, VII скликання)
Відомості на момент обрання	Детально

Активність

ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ

Голосування

Реєстрація

Переходи

Посади

Виступи

Депутатські запити

Законотворча діяльність

Декларації

Програмно-технічна підтримка – Управління комп'ютеризованих систем

© Верховна Рада України 1994-2025

Вих. № 20260529/1

Прокурорам в Кримінальному проваджені №22017000000000272 –
прокурору Офісу Генерального прокурора Олександру Сафаряну
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

Захисника: **Адвоката Владислава Міфтахутдінова**
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, під'їзд 13
Тел.: 097 327 02 69
E-mail: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua

В інтересах: **Богуслаєва Олександра Вячеславовича**

Кримінальне провадження
№ 22017000000000272

КЛОПОТАННЯ
про визначення підслідності кримінального провадження
№ 22017000000000272
(в порядку ст. 220, ч. 2 ст. 218 КПК України)

Я, адвокат Міфтахутдінов Владислав, надаю правову допомогу Богуслаєву Олександру Вячеславовичу (надалі – Клієнт; повноваження – Додатки 1,2).

25.04.2025 р. стосовно мого Клієнта складено Повідомлення про підозру в межах кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. (надалі – Кримінальне провадження; Додаток 3).

Досудове розслідування в межах Кримінального провадження здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

З 07.02.2025 р. Вас призначено старшим прокурором групи прокурорів в межах Кримінального провадження (Додаток 4).

У сторони захисту виникли підстави для звернення з клопотанням про зміну підслідності Кримінального провадження, оскільки:

(1) Кримінальне провадження відповідно до положень КПК належить до виключної предметної підслідності НАБУ;

(2) На прокурора покладено процесуальний обов'язок із визначення належної підслідності Кримінального провадження;

(3) Прокурор повинен здійснювати нагляд за дотримання вимог законодавства в межах кримінального провадження;

(4) Належна підслідність провадження – гарантія дотримання права Клієнта на належну правову процедуру, передбаченого ст. 2 КПК.

Наведене обґрунтовується наступним.

1. Щодо виключної підслідності Кримінального провадження НАБУ

Досудове розслідування Кримінального провадження здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

У вказаному Кримінальному провадженні слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України складено Повідомлення про підозру щодо Богуслаєва В.О. та Богуслаєва О.В.

28.04.2025 р., Богуслаєву В.О. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

25.04.2025 р. у Кримінальному провадженні складена Підозра стосовно Богуслаєва О.В. щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК.

За версією слідства:

(1) Богуслаєв В.О. протягом 1994-2015 рр., зловживаючи службовим становищем, начебто незаконно заволодів акціями АТ «Мотор Січ» за заниженою вартістю внаслідок непроведення індексації вартості майна під час приватизації ДП «Мотор Січ».

(2) В подальшому, Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В., нібито, починаючи з 2015 р., здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме реалізували акції АТ «Мотор Січ» (які були набуті злочинним шляхом) представникам КНР.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р. (Додатки 5-8).

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК) та легалізація майна в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК) були вчинені особою, яка в той час була народним депутатом України.

Це, у свою чергу, свідчить про підслідність такого провадження НАБУ.

Так, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених в т. ч. **ст. 191**, **209** КК України, якщо кримінальне правопорушення вчинено **народним депутатом України**.

Відзначаємо, що КПК України **не встановлює вимоги**, щоб спеціальний статус ймовірного суб'єкта злочину поширювався на весь період розслідування провадження.

Тобто на період розслідування особа може не володіти відповідним статусом. Для підслідності НАБУ визначальним є те, що особа володіє таким спеціальним статусом в момент вчинення ймовірного правопорушення.

Крім цього, КПК України не закріплює, що ймовірне вчинення злочину **повинне бути пов'язане з наявністю в особи такого спеціального статусу** (з його використанням).

Тобто, КПК України не містить жодних вказівок, що:

(1) На момент повідомлення про підозру особа має продовжувати володіти статусом народного депутата України;

(2) Злочин повинен бути вчиненим з використанням статусу, повноважень народного депутата України.

Разом з тим, у повідомленні про підозру Богуслаєву В.О. прямо вказано, що легалізація майна в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК) вчинена Богуслаєвим В.О. із використанням депутатського статусу (ст. 23 Повідомлення про підозру).

Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених в т. ч. ст. **191** КК України, якими завдано шкоду у розмірі більше п'яти тисяч розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом (станом на сьогодні 16 640 000 грн.).

За версією слідства, розмір шкоди, завданої Кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 191 КК України, станом на 17.06.1994 р., становить 93 528 150 грн., а станом на 2021 р. з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18,05 млрд. грн. (ст. 12 Повідомлення про підозру).

Зазначений розмір шкоди значно перевищує визначений п. 2 ч. 1 ст. 216 КПК України розмір шкоди, мінімально необхідний для підслідності кримінального провадження НАБУ.

Отже, Кримінальне провадження підслідне НАБУ, оскільки кримінальні правопорушення, інкриміновані Богуслаєву В.О. – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК, були нібито вчинені ним в період його каденції як народного депутата України, а завдана ними шкода значно перевищує розмір, визначений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Таким чином, в Кримінальному провадженні дотримуються умови підслідності провадження НАБУ:

(1) щодо суб'єкта кримінального правопорушення (п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України).

(2) щодо розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 191 КК України (п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України).

Крім цього, така підслідність НАБУ в даному випадку є виключною (тобто такою, що унеможливлює розслідування Провадження іншими органами) з огляду на таке:

(1) згідно з ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, крім випадків наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

У даному випадку відсутні обставини, що унеможливлюють функціонування НАБУ.

(2) ч. 5 ст. 36 КПК України закріплює, що **забороняється здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ** та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності.

Зважаючи на вказане, **Кримінальне провадження належить до виключної підслідності детективів НАБУ.**

Таким чином, аналіз ч. 5 ст. 36, ч.ч. 2, 5 ст. 216 КПК України свідчить про відсутність у органів Служби безпеки України повноважень на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, НАБУ є єдиним органом, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

2. Щодо обов'язку прокурора визначити іншу підслідність Кримінального провадження.

Частина 2 ст. 218 КПК України регламентує порядок дій слідчого/прокурора у разі виявлення непідслідності кримінального провадження органу слідства.

Зокрема, зазначена норма **закріплює обов'язок** сторони обвинувачення **належно відреагувати** на виявлені факти та обставини, які свідчать про порушення підслідності в межах кримінального провадження.

Так, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов'язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Отже, зазначена норма закріплює:

(1) обов'язок прокурора визначити іншу підслідність;

(2) підставу для визначення іншої підслідності;

(3) строк, протягом якого прокурор повинен прийняти рішення про зміну підслідності провадження.

Відзначаємо, що вказана норма закріплює саме обов'язок прокурора у випадку порушення підслідності, вчинити дії, спрямовані на визначення належної підслідності.

В межах Кримінального провадження прокурор зобов'язаний виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити іншу підслідність Кримінального провадження протягом 10 днів, оскільки:

(1) Кримінальне провадження становить собою виключну підслідність НАБУ (у зв'язку із обставинами зазначеними у п.1 Клопотання);

(2) Кримінальне провадження не може бути підслідне Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

07.02.2025 р. Вас було включено до складу групи прокурорів та визначено старшим групи прокурорів.

Обставини, що обумовлювали необхідність зміни підслідності Провадження, виникли 25.04.2025 р. – в момент повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту.

Отже, саме з цієї дати розпочався такий 10-денний строк на визначення підслідності Кримінального провадження за НАБУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних дій, прокурор зобов'язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Таким чином, дане Клопотання містить вимоги про проведення процесуальних дій (визначення підслідності Кримінального провадження) і має бути розглянуте прокурором відповідно до вимог ст. 220 КПК України.

Враховуючи вказане, керуючись ст.ст. 8, 9, 36, 216, 218, 220 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити підслідність Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. за Національним антикорупційним бюро України, як органом, якому воно підслідне відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.
2. Про результати розгляду Клопотання повідомити адвоката Владислава Міфтахутдінова за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, під'їзд 13 та на електронну адресу: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua.

Додатки:

1. Посвідчена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Посвідчена копія Ордеру на надання правової допомоги.
3. Посвідчена копія Витягу з ЄРДР.
4. Посвідчена копія Постанови першого заступника Генерального прокурора Хоменка О.М. про визначення групи прокурорів від 07.02.2025 р.
5. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 25.05.2006 р. по 23.11.2007 р. (V скликання).
6. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 23.11.2007 р. по 12.12.2012 р. (VI скликання).
7. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 12.12.2012 р. по 27.11.2014 р. (VII скликання).
8. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 27.11.2014 р. по 29.08.2019 р. (VIII скликання).

29.05.2026 р.

Захисник **Владислав МІФТАХУТДІНОВ**

Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: (044) 280-26-03
e-mail: office@gp.gov.ua, web: www.gp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034051

_____ № _____ На № _____ від _____.

П О С Т А Н О В А
про відмову у задоволенні клопотання

місто Київ «03» червня 2026 року

Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Сафарян О.Е. розглянувши матеріали кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017,

ВСТАНОВИВ:

До Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання від 29.05.2026 № 20260529/1 адвоката Владислава Міфтахутдінова в інтересах Олександра Богуслаєва у кримінальному провадженні № 22017000000000272 про визначення прокурором підслідності цього кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України.

У ході його розгляду встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України 06.07.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 за ознаками злочину, передбаченого ст. 113 КК України, віднесеному до підслідності слідчих органів безпеки.

Під час розслідування слідчими органів безпеки виявлено ряд інших злочинів, вчинених як службовими особами АТ «Мотор-Січ» так і іншими особами, а прокурорами приймались рішення про об'єднання за двадцяти семи епізодами злочинної діяльності, розпочатими за різними частинами статтей 111, 111^2, 113, 114^1, 190, 191, 209, 212, 233, 258^3, 219, 333, 358, 364 КК України.

За наслідками розслідування цих кримінальних правопорушень з 2021 по 2024 роки висунуті звинувачення Володимиру Прядку за ст. 367 КК України, Петру Зарубі за ст. 258^3 КК України, Петру Кононенку за ст. 258^3 КК України, Вячеславу Богуслаєву за ст.ст. 111^1, 111^2, 114^1, 258^3 КК України та Олегу Дзюбі за ст.ст. 111^1, 111^2, 258^3 КК України з подальшим виділенням матеріалів досудового розслідування щодо цих осіб та прийняттям остаточних рішень про скерування до суду.

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України з 24.01.2024 досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється у складі спільної слідчої групи (ССГ) з Французькою Республікою та Князівством Монако за фактами легалізації на території Європейського союзу 650 млн дол США, отриманих Олександром Богуслаєвим внаслідок продажу протиправно здобутих Вячеславом Богуслаєвим акцій АТ «Мотор Січ».

На основі здобутих спільною слідчою групою доказів Вячеславу Богуслаєву 28.04.2025 повідомлено про підозру у заволодінні акціями АТ «Мотор Січ» в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) з подальшою легалізацією (відмивання) доходів від незаконного

продажу цих акцій громадянам КНР за попередньою змовою з сином Олександром Богуслаєвим (ч. 3 ст. 209 КК України), якому членами ССГ 30.04.2025 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України на території Князівства Монако.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, виявлені саме під час розслідування слідчими органів безпеки ряду підслідних їм кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017000000000272.

Крім того, у цьому ж кримінальному провадженні Генеральним прокурором 11.07.2019 вже приймалось рішення про доручення здійснення досудового розслідування слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України через його неефективність.

Наразі досудове розслідування здійснюється не лише щодо Вячеслава Богуслаєва і Олександра Богуслаєва за статтями 191 та 209 КК України, але і за фактами вчинення злочинів, передбачених різними частинами статей 111, 111^1, 111^2, 113, 114^1, 190, 191, 209, 212, 219, 233, 258^3, 333, 358, 364 КК України.

Вячеслав Богуслаєв на час висунення йому звинувачень за статтями 111^1, 111^2, 114^1, 258^3 КК України та повідомлення про підозру за статтями 191, 209 КК України не мав статусу народного депутата України.

Завершення вчинення інкримінованого Вячеславу Богуслаєву кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, а також вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 КК України, відбувались після того, як АТ «Мотор Січ» повністю вибуло з державної власності.

Отже, рішення про доручення здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні (яке приймається з урахуванням положень КПК України про підслідність) вже приймалось, підстав для визначення іншої підслідності не встановлено.

Також виконувачем обов'язки Генерального прокурора 30.09.2025 прийнято постанову про вирішення спору про підслідність у цьому кримінальному провадженні, яку визначено за слідчими органів безпеки – Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Разом з тим, адвокат у клопотанні просить визначити підслідність у кримінальному провадженні. Таке рішення приймається у формі постанови та не відноситься до слідчих або процесуальних дій, клопотати про проведення яких надається право стороні захисту згідно з положеннями ст. 220 КПК України.

На підставі викладеного вище, керуючись вимогами ст.ст.36, 110, 220 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Відмовити адвокату Владиславу Міфтахутдінову, який діє в інтересах підозрюваного Олександра Богуслаєва у кримінальному провадженні № 22017000000000272, у задоволенні клопотання від 29.05.2026 № 20260529/1 про визначення підслідності цього кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України.

2. Копію постанови направити адвокату Владиславу Міфтахутдінову.

Постанова може бути оскаржена під час досудового розслідування до слідчого судді в порядку, передбаченому ст. ст. 303-306 КПК України, протягом десяти днів з дня отримання особою копії постанови.

Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки **Олександр САФАРЯН**

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Головне слідче управління
вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88
www.ssu.gov.ua e-mail: san@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

м. Київ **«25» квітня 2025 року**

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ромашкін Денис Сергійович, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Богуслаєву Вячеславу Олександровичу, громадянину України та Російської Федерації, який 28.10.1938 народився у місті Уральськ Республіки Казахстан, останнє місце проживання зареєстроване за адресою: Запорізька область, селище Сонячне, вулиця Лісна, будинок 2, тримається під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 13,

про те, що він підозрюється:

– **у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;**

– **у вчиненні, за попередньою змовою групою осіб, дій з метою приховання та маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само використання коштів чи іншого майна, одержаних**

внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

За наслідками проведеного досудового розслідування, встановлено, що наказом Міністерства авіаційної промисловості СРСР від 17.12.1974 № 247 затверджено Статут Запорізького виробничого Об'єднання «Моторобудівник» імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, який 15.05.1989 затверджено у новій редакції (далі – Статут), а 06.02.1991 видано наказ № 298, яким затверджено Статут Запорізького виробничого об'єднання «Моторобудівник».

Запорізьке виробниче об'єднання «Моторобудівник» імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції щонайменше з 1974 року знаходилось у безпосередній підпорядкованості Міністерства авіаційної промисловості СРСР і створене для виробництва авіаційної техніки та іншої продукції, з високими споживчими якостями при мінімальних витратах.

З 1988 року генеральним директором Запорізького виробничого Об'єднання «Моторобудівник» призначено Богуслаєва В.О., який з 1969 року займав керівні посади у згаданому об'єднанні заводів, а з 1973 по 1988 роки обіймав посаду директора Волочиського машинобудівного завод включеного до структури Запорізького виробничого Об'єднання «Моторобудівник».

Постановою Верховної Ради Української РСР від 06.06.1991 № 1165-XII, установлено, що державні підприємства і організації союзного підпорядкування, розташовані на території республіки, переходять у юрисдикцію Української РСР, а Кабінету Міністрів Української РСР доручено затвердити Положення про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки.

Постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 03.07.1991 № 66 затверджено Положення про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки, відповідно до якого організація роботи та оформлення переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій здійснюються Фондом державного майна Української РСР.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.1991 № 158 (далі – Постанова КМУ № 158) фактично засновано Фонд Державного Майна України (Далі - ФДМУ) на який покладено виконання завдань з організації роботи та оформлення переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, визначення форм і порядку зміни державної власності, нагляд за ефективністю використання і здійснення акціонування державного майна УРСР. Рішення ФДМУ, прийнятті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання міністерствами і відомствами УРСР, іншими організаціями

Виконавчим комітетом Шевченківської районної Ради народних депутатів Запорізької області видано розпорядження від 15.11.1991 № 393 р щодо реєстрації державного підприємства «Мотор Січ», а також його Статуту від 01.11.1991 затвердженого Головою Держоборонпроммашу.

За Статутом «Мотор Січ» виступало державним підприємством, що базується на державній власності України, безпосередньо підпорядковане Держоборонпроммашу України і раніше іменувалось Запорізьким виробничим об'єднанням «Моторобудівник» імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції в складі Міністерства авіаційної промисловості СРСР, з тим самим предметом діяльності.

Генеральним директором ДП «Мотор Січ» з початку його заснування призначено Богуслаєва В.О., який на той час вже більше 22-х років обіймав керівні посади в різних структурних підрозділах, набувши відповідного впливу та можливостей пов'язаних з його посадою. Державне підприємство діяло за командно-адміністративним принципом управління, єдиноначальністю та з суворою централізацією системи прийняття рішень по суті його роботи. Управління підприємством здійснює його керівник, який самостійно вирішує всі питання його діяльності за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Органу управління майном та інших органів управління тощо. Він же несе повну відповідальність за діяльність підприємства.

Після приватизації підприємства та призначення Богуслаєва В.О. в 1994 році керівником новоствореного акціонерного товариства, загальними зборами акціонерів 11.03.1999 його обрано головою правління – генеральним директором Відкритого акціонерного товариства «Мотор Січ». Загальними зборами акціонерів 16.03.2006 Богуслаєв В.О. обраний головою ради директорів цього ж підприємства, а вже 28.04.2006 рішенням Ради директорів його формально звільнено з посади, оскільки з 25.05.2006 по 29.08.2019 він здійснював повноваження народного депутата України 5-8 скликань, фактично продовжуючи керувати належним йому підприємством, використовуючи при цьому можливості своєї посади, оскільки був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, також членом групи з міжпарламентських зв'язків з Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка, Республікою Казахстан, Республікою Індія, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Китайською Народною Республікою, Федеративною Республікою Німеччина, Російською Федерацією.

З 16.10.2019 по 10.02.2023 Богуслаєв В.О. – президент Акціонерного товариства «Мотор Січ», Генеральний конструктор по створенню та модернізації вертолітної техніки.

Таким чином, Богуслаєв В.О. мав повний одноособовий фактичний контроль над всією діяльністю Акціонерного товариства «Мотор Січ» з 1988 по 2023 роки.

При цьому, з 1988 по 1994 роки все майно Запорізького виробничого об'єднання «Моторобудівник» та створеного на його основі ДП «Мотор Січ»

перебувало у безпосередньому віданні його керівника Богуслаєва В.О., який розпоряджався ним на підставі Статуту та нормативних актів зазначених нижче.

Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.1992 № 2163-XII (далі – Закон № 2163-XII) передбачено, що державну політику в сфері приватизації здійснюють ФДМУ, органи приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць. Приватизацію визначено, як відчуження майна, що перебуває у загальнодержавній, республіканській (Республіки Крим) і комунальній власності, на користь фізичних та недержавних юридичних осіб. Вона здійснюється на основі принципу законності та на платній основі з застосуванням приватизаційних паперів.

ФДМУ приймає рішення про приватизацію об'єкта на підставі розгляду заяв і повідомляє про це заявника та трудовий колектив підприємства, що приватизується. Протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта ФДМУ затверджує склад комісії по приватизації об'єкта і встановлює строк подання плану приватизації. Цей строк не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження складу комісії.

Проект плану, розроблений комісією по приватизації, подається на розгляд регіональних відділень ФДМУ або місцевих органів приватизації, які протягом 10 днів зобов'язані розглянути подані проекти, затвердити план приватизації і довести його до заінтересованих осіб.

З метою реалізації положень Закону № 2163-XII щодо політики в сфері приватизації постановою Верховної Ради України від 07.07.1992 № 2558-XII затверджено Тимчасове положення про ФДМУ (далі – Тимчасове положення), як державного органу, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю.

ФДМУ має право, зокрема проводити інвентаризацію загальнодержавного майна, що відповідно до Державної програми приватизації підлягає приватизації, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання.

Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.1993 № 158 (далі – Положення № 158) передбачено, що інвентаризація майна державних підприємств, що приватизуються проводиться відповідно до рішення державних органів приватизації.

Для проведення інвентаризації майна державних підприємств, що приватизуються, державний орган приватизації затверджує склад інвентаризаційної комісії. Протокол інвентаризаційної комісії про результати інвентаризації з пропозиціями про регулювання інвентаризаційних різниць затверджується державним органом приватизації або орендодавцем в 5-денний термін.

Положенням про комісії з приватизації, затвердженим наказом Голови ФДМУ від 08.09.1992 № 371 передбачено, що склад комісії затверджується

рішенням відповідного органу приватизації. Цим рішенням призначається голова комісії та встановлюється строк подання плану приватизації об'єкта.

На виконання Державної програми приватизації майна державних підприємств постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 № 686 затверджено Порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства (далі – Порядок № 686), яким передбачено, що рішення про перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство приймається державним органом приватизації на підставі плану приватизації цього підприємства в 10-денний строк з дня його затвердження.

З метою застосування єдиного порядку оформлення документації по здійсненню оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди, наказом Голови ФДМУ від 09.03.1993 № 117 затверджено Інструкцію по здійсненню оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди (далі – Інструкція № 117), якою передбачено, що за поданням комісії по приватизації державний орган приватизації видає наказ про створення інвентаризаційної комісії.

Пунктом 6.2 зазначеної Інструкції встановлено, що оцінка вартості майна державного підприємства як цілісного майнового комплексу здійснюється в 10-денний строк з дня подання документації про результати інвентаризації. Результати оцінки відображаються в акті встановленого зразка і затверджується відповідним органом приватизації.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1991 року № 399-р (далі – Розпорядження КМУ № 399-р) затверджено перелік підприємств, по яких розпочинається підготовча робота по роздержавленню та приватизації, до якого увійшло 42 підприємства, у тому числі Запорізьке виробниче об'єднання «Моторобудівник», правонаступником якого є ДП «Мотор Січ».

Пунктом 1 Розпорядження КМУ № 399-р Міністерству України у справах роздержавлення власності демонополізації виробництва а також ФДМУ доручено розпочати підготовчу роботу по роздержавленню і приватизації підприємств, об'єднань і організацій згідно з додатком, маючи на увазі здійснити, серед іншого: створення комісій з приватизації з участю представників Міністерства України у справах роздержавлення власності демонополізації виробництва і Фонду державного майна України, відповідного галузевого органу державного управління, трудового колективу і адміністрації, місцевих Рад народних депутатів, фінансових органів; проведення інвентаризації виробничих і невиробничих фондів підприємств з урахуванням результатів інвентаризації; оцінку вартості майна, що підлягає приватизації, з використанням різних методик: за відновною вартістю, з урахуванням зносу, інфляції потенційної прибутковості підприємств, ринкових цін на їх майно.

На виконання цього ж Розпорядження та в зв'язку з надходженням від ДП «Мотор Січ» заяви на приватизацію, протоколу конференції трудового колективу та інформації про основні показники виробничо-господарської діяльності, спільним наказом ФДМУ від 20.03.1992 за № 79 та Міністерства

України у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва від 21.03.1992 № 21 створено Приватизаційну комісію до складу якої включено генерального директора ДП «Мотор Січ» Богуслаєва В.О.

Діючи з метою для відпрацювання механізму приватизації великих підприємств галузі машинобудування України 31.05.1993 Богуслаєв В.О., як генеральний директор ДП «Мотор Січ», звернувся з відповідним листом № отиз-10059 до Прем'єр-міністра України Кучми Л.Д. з проханням надати дозвіл акціонувати та приватизувати ДП «Мотор Січ» в порядку експерименту.

Отримавши згоду Прем'єр-міністра України у виді письмової резолюції на зверненні, наказом ФДМУ від 16.06.1993 № 18-ДП прийнято рішення видати дозвіл на приватизацію ДП «Мотор Січ» та створити приватизаційну комісію.

Після чого, генеральний директор ДП «Мотор Січ» Богуслаєв В.О. листом на бланку 017913 без дати та номера запропонував свою кандидатуру, як одного з членів приватизаційної комісії, а 26.07.1993 листом № БИ/13006 надав власну кандидатуру для включення до складу інвентаризаційної комісії підприємства, як генерального директора.

Положенням про комісії з приватизації, затвердженим наказом ФДМУ від 08.09.1992 № 371 (далі – Положення № 371) передбачені основні її завдання у виді: контролю за проведенням інвентаризації майна об'єкта приватизації; розробки плану приватизації об'єкта та подання його на затвердження в орган приватизації; оцінки вартості і визначення початкової ціни об'єкта приватизації, розміру статутного фонду господарського товариства тощо.

При цьому, 27.08.1993 голова ФДМУ Прядко В.В., недбало ставлячись до виконання своїх службових обов'язків, не дотримуючись встановлених наказом № 18-ДП від 16.06.1993 строків, підписав наказ № 225-ПК про створення комісії з приватизації ДП «Мотор Січ», яким встановив строк подання на затвердження до Фонду проекту плану приватизації об'єкта – 2 місяці з дня підписання наказу. Зазначеним наказом затверджено склад комісії з восьми осіб, серед яких був генеральний директор ДП «Мотор Січ» Богуслаєв В.О.

Положенням № 158 сформульовано головну мету інвентаризації, якою є визначення фактичної наявності й стану майна об'єкта інвентаризації, перевірка фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку, врегулювання інвентаризаційних різниць та відображення результатів інвентаризації у передаточному балансі.

Відповідно до п. 2.2. Інструкції № 117, за поданням комісії по приватизації Фонд, як державний орган приватизації, видає наказ встановленого зразку про створення інвентаризаційної комісії. У даному наказі встановлюється термін подання інвентаризаційної комісією до комісії по приватизації результатів інвентаризації: протоколу, інвентаризаційних відомостей та передаточного балансу.

Пунктом 5.6 Інструкції № 117 передбачено, що на основі протоколу про загальні результати інвентаризації та інвентаризаційних форм складається (у двох

примірниках) передаточний бухгалтерський баланс, який підписується головним бухгалтером та керівником підприємства.

В 1993 році, падіння економіки України дорівнювало не менше 14% в річному вираженні, а ціни зросли до 10 256 %, що означало настання різкого щоденного зростання індексу споживчих цін (зокрема, за серпень 121, 7%, за вересень 180, 3%, за жовтень 166, 1%).

З метою подолання вказаних негативних явищ в економіці та створення сприятливих умов для поліпшення фінансового стану підприємств, установ та організацій всіх форм власності Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову «Про проведення індексації основних фондів у народному господарстві України» від 03.08.1993 № 598 (далі – Постанова № 598).

На виконання Постанови № 598 спільним листом Міністерства статистики, Міністерства економіки, Міністерства фінансів разом з ФДМУ від 04.08.1993 № 07/01-04/62 встановлено Порядок індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ у зв'язку з підвищенням цін (далі – Порядок № 07/01-04/62).

Зазначеним Порядком передбачено, що індексація здійснюється щорічно після звітного року станом на 1 січня наступного року, в 1993 році за станом на 1 серпня. Перерахунку підлягає вартість наявних будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, виробничого і господарського інвентаря, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень та інших видів основних фондів.

Безпосередньо робота по індексації вартості основних фондів здійснюється спеціально створеною на підприємстві комісією під головуванням його керівника, який несе відповідальність за своєчасність її проведення, а також за повноту і правильність визначення результатів індексації. Комісія підприємства складає відомість перерахунку балансової вартості основних фондів та їх зносу, в яку з регістрів аналітичного обліку вносяться необхідні дані і на підставі якої проводяться записи результатів індексації в бухгалтерському обліку.

Зміни у вартості основних фондів та сум зносу відображаються в інвентарних картках обліку основних фондів або в інших регістрах аналітичного обліку.

Голова ФДМУ Прядко В.В., недбало ставлячись до покладених на нього службових обов'язків підписав наказ від 30.08.1993 № 234-ІК про створення інвентаризаційної комісії, в якому в порушення Положення № 158 та п. 2.3 Інструкції № 117 призначивши її головою генерального директора ДП «Мотор Січ» Богуслаєва В.О. в якості представника ФДМУ, який ніколи ним не був, не вказавши при цьому про порядок і строки подачі інвентаризаційною комісією передаточного балансу для затвердження, у якому повинні відображатись відомості про фінансовий стан підприємства за результатами інвентаризації.

Недбало ставлячись до покладених на нього службових обов'язків голова ФДМУ Прядко В.В. (вказану особу ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.04.2021 звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.

2 ст. 167 КК України (в редакції 1960 року), за давністю) прийняв незаконне рішення, яким фактично створив умови і можливості для безперешкодної підготовки та подальшого надання недостовірних результатів інвентаризації майна ДП «Мотор Січ» без її фактичного проведення та без застосування індексації.

Згаданим наказом Прядка В.В. інвентаризаційній комісії доручено провести повну інвентаризацію у відповідності до постанови КМУ від 03.08.1993 № 598 і подати до ФДМУ на затвердження протокол про результати інвентаризації (інвентаризаційні форми) станом на 01.09.1993.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.08.1993, за точно невстановлених досудовим розслідуванням обставин Богуслаєв В.О., усвідомлюючи штучно створені головою ФДМУ Прядко В.В. можливості для приватизації ДП «Мотор Січ» за заниженими цінами, використав такі обставини в своїх особистих інтересах направлених на розкрадання державного майна, впливаючи безпосередньо, як голова інвентаризаційної та член приватизаційної комісій, на хід і результати приватизації повністю підконтрольного йому державного підприємства.

Для реалізації свого умислу по розкраданню державного майна в особливо великих розмірах, Богуслаєв В.О. організував заниження розміру статутного фонду об'єкта приватизації внаслідок не проведення обов'язкової індексації балансової вартості основних фондів, не включення суми індексації до оцінки вартості майна, виключення вартості майна, що підлягає приватизації, використовуючи при цьому статус голови приватизаційної комісії і свій адміністративний вплив як єдиноначальний керівник державного підприємства, яке приватизується.

На виконання вищевказаного наказу Прядка В.В., точно невстановленими досудовим розслідуванням особами під керівництвом Богуслаєва В.О., який діяв за вже сформованим злочинним умислом спрямованим на розкрадання державного майна, за достеменно невстановлених досудовим розслідуванням обставин у період з 30.08.1993 по 05.11.1993 підготовлено матеріали інвентаризації ДП «Мотор Січ», які складались з інвентаризаційного опису № 1 основних засобів, інвентаризаційного опису № 2 товарно-матеріальних цінностей (запаси і витрати), інвентаризаційного опису № 3 товарно-матеріальних цінностей (готова продукція), зведеної порівняльної відомості результатів інвентаризації майна по підприємству «Мотор Січ» та балансу підприємства станом на 01.08.1993, а не на 01.09.1993, що з урахуванням стрімкого росту індексу споживчих цін, надало можливості здійснення приватизації за цінами, які вже суттєво не відповідали ринковим та були значно заниженими.

Інвентаризаційний опис № 1 основних засобів, інвентаризаційний опис № 2 товарно-матеріальних цінностей (запаси і витрати) та інвентаризаційний опис № 3 товарно-матеріальних цінностей (готова продукція), складені станом на 01.08.1993 у невідповідності до типових форм первинної облікової документації з інвентаризації, затверджених постановою Держкомстату СРСР від 28.12.1989 № 241, що передбачено п. 13 Положення № 158 та п. 5.2 Інструкції № 117.

Зокрема, в інвентаризаційному описі № 1 основних засобів, що складений за формою Інв-1, відсутні дані щодо найменування та короткої характеристики, року випуску (забудови), номеру (інвентарного, заводського, паспорту), кількості (фактичної та за даними бухгалтерського обліку), загалом по опису загальної кількості (порядкових номерів), загальної кількості одиниць, фактично на суму. Також, відсутні підписи осіб, відповідальних за зберігання основних засобів, підпис особи, що перевірила дані в описі, розшифрування посад та ПІБ членів комісії.

В інвентаризаційному описі № 2 товарно-матеріальних цінностей (запаси і витрати) та інвентаризаційному описі № 3 товарно-матеріальних цінностей (готова продукція), які складені за формою Інв-3, відсутні дані щодо найменування товарно-матеріальних цінностей (вид, сорт, група та інше), шифр, одиниця виміру, ціна, кількість (фактична та за даними бухгалтерського обліку), загалом по опису кількість одиниць фактично. Відсутні підписи осіб, відповідальних за зберігання основних засобів, підпис особи, що перевірила дані в описі, розшифрування посад та ПІБ членів комісії.

При цьому, в інвентаризаційному описі № 1 основних засобів зазначено, що інвентаризацію проведено на підставі наказу від 27.07.1993 № 304, станом на 01.08.1993, розпочато 01.08.1993 та закінчено 20.08.1993.

В інвентаризаційному описі № 2 товарно-матеріальних цінностей (запаси і витрати) зазначено, що інвентаризацію проведено на підставі наказу від 27.07.1993 № 304, станом на 01.08.1993, розпочато 01.08.1993 та закінчено 17.08.1993.

В інвентаризаційному описі № 3 товарно-матеріальних цінностей (готова продукція) зазначено, що інвентаризацію проведено на підставі наказу від 27.07.1993 № 304, станом на 01.08.1993, розпочато 30.07.1993 та закінчено 01.08.1993.

У зведеній порівняльній відомості результатів інвентаризації майна ДП «Мотор Січ» зазначено про зняття залишків та проведення інвентаризації фактичної наявності основних та оборотних засобів за один день 01.08.1993 на підставі наказу ДП «Мотор Січ» від 27.07.1993 № 304 та наказу від 30.08.1993 № 234-ІК, що суперечить інвентаризаційним описам № 1 та № 2, а також змісту самого наказу 30.08.1993 № 234-ІК і свідчить про її складання та підписання інвентаризаційною комісією раніше, ніж закінчено проведення інвентаризації майна.

Таким чином, інвентаризаційний опис № 1 основних засобів, інвентаризаційний опис № 2 товарно-матеріальних цінностей (запаси і витрати), інвентаризаційний опис № 3 товарно-матеріальних цінностей (готова продукція) та зведена порівняльна відомість про результати інвентаризації майна по підприємству «Мотор Січ», складання яких організовано Богуслаєвим В.О. з недотриманням встановленого змісту, містять не лише недостовірні відомості щодо дати та підстав проведення інвентаризації майна, але і не відображають результати інвентаризації майна ДП «Мотор Січ» станом на 01.09.1993.

Крім того, наказом № 234-ІК від 30.08.1993 на інвентаризаційну комісію покладено обов'язок проведення повної інвентаризації станом на 01.09.1993 у відповідності до вимог Постанови № 598.

Згідно вимог Постанови № 598 та Порядку № 07/01-04/62 ДП «Мотор Січ» у період з 03.08.1993 по 10.09.1993 також необхідно провести індексацію балансової вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань станом на 01.08.1993, яка приватизаційною комісією умисно не проводилась.

Відповідно до балансу ДП «Мотор Січ», складеного на 01.08.1993, первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становила 440 531 703 000 крб., яка дорівнювала вартості фактичної наявності основних засобів ДП «Мотор Січ», що міститься в інвентаризаційному описі № 1.

Таким чином, інвентаризаційний опис № 1 основних засобів, інвентаризаційний опис № 2 товарно-матеріальних цінностей (запаси і витрати), інвентаризаційний опис № 3 товарно-матеріальних цінностей (готова продукція) та зведена порівняльна відомість про результати інвентаризації майна по підприємству «Мотор Січ», складені без врахування вимог Постанови № 598 і Порядку № 07/01-04/62, і містять відомості щодо вартості майна ДП «Мотор Січ» без обрахування обов'язкової індексації.

З метою приховання недотримання вимог Постанови № 598 та Порядку № 07/01-04/62, що полягає у неврахуванні індексації балансової вартості основних фондів під час інвентаризації ДП «Мотор Січ», яке в подальшому створить умови для заниження вартості майна підприємства під час його приватизації, у протоколі про загальні результати інвентаризації внесено завідомо недостовірні відомості про те, що інвентаризація проведена з урахуванням індексації основних засобів відповідно до Постанови № 598.

Крім того, у вказаному протоколі зазначено про те, що у відповідності до наказу № 234-ІК від 30.08.1993 інвентаризаційна комісія розглянула та затвердила результати інвентаризації станом на 01.08.1993, а не станом на 01.09.1993, що суперечить зазначеному наказу.

Всупереч вимогам Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1993 № 717 (далі – Методика № 717), ДП «Мотор Січ» не сформовано передаточного балансу, який мав бути розробленим за результатами проведеної інвентаризації і виступав би підставою для здійснення оцінки вартості майна.

Після цього, Богуслаєв В.О., будучи обізнаним про недостовірність та невідповідність результатів інвентаризації майна ДП «Мотор Січ», усвідомлюючи відсутність фактичного проведення інвентаризації станом на 01.09.1993 і незастосування індексації у відповідності до Постанови № 598 та Порядку № 07/01-04/62, за відсутності передаточного балансу, за невстановлених обставин, в порушення вимог п.п. 2 та 50 Положення № 158, організував складання та підписання протоколу засідання інвентаризаційної комісії за результатами інвентаризації майна ДП «Мотор Січ».

Відповідно до вказаного протоколу вартість основних фондів ДП «Мотор Січ» станом на 01.08.1993 складала 440 531 710 000 крб, залишкова вартість основних фондів – 331 779 034 000 крб, нематеріальних активів – 1 910 000 крб, запасів за мінусом зносу і націнки – 59 737 388 000 крб, фінансових засобів та дебіторської заборгованості – 21 453 806 000 крб.

На підставі матеріалів інвентаризації, завідомо неправильно проведеної станом на 01.08.1993, а не станом на 01.09.1993, без врахування обов'язкової індексації та без наявності передаточного балансу складеного не раніше 01.09.1993, приватизаційною комісією під впливом Богуслаєва В.О., у період з 05.11.1993 по 30.12.1993, проведено оцінку об'єкту приватизації та складено акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ».

Оціночну вартість майна ДП «Мотор Січ», визначено в розмірі: балансова вартість основних засобів 440 531 703 тис. крб.; вартість цілісного майнового комплексу 431 318 606 тис. крб.; вартість вилученого майна 225 717 547 тис. крб.; вартість майна, яке підлягає приватизації 218 188 950 тис. крб.; розмір статутного фонду акціонерного товариства 218 188 950 тис. крб.

Продовжуючи діяти у власних інтересах направлених на розкрадання державного майна в особливо великих розмірах і його подальшу приватизацію за заниженою вартістю, Богуслаєвим В.О., як головою інвентаризаційної та членом приватизаційної комісій, організовано внесення до переліку майна на яке поширюється особливий режим приватизації: обладнання, будівлі та споруди які не використовуються в результаті конверсії вартістю 141 410 078 000 крб; майно лісозаготівельної дільниці «Ілеза» вартістю 20 815 000 крб; законсервовані основні засоби, пов'язані з припиненням виробництва продукції воєнного призначення вартістю 2 149 722 000 крб.

Зазначені активи не мали статусу об'єктів незавершеного будівництва, фінансових вкладень у цінні папери та паї інших підприємств, господарських товариств, банків, у відсоткові облігації та позики або вкладів до статутних фондів спільних підприємств, а отже внаслідок їх віднесення до переліку майна, на яке поширюється особливий режим приватизації вартість майна цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ» та його статутного фонду незаконно зменшено на 143 580 615 000 крб.

Досягнувши підготовки інвентаризаційною та приватизаційної комісіями вищевказаного пакету приватизаційних документів Богуслаєв В.О., достовірно знаючи та усвідомлюючи про проведення оцінки цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ» на підставі недостовірних відомостей, без врахування обов'язкової індексації основних фондів, без наявності передаточного балансу, незаконне заниження вартості майна цілісного майнового комплексу, виключення частини майна, як такої яка не підлягала приватизації, за точно невстановлених обставин, домігся від голови ФДМУ Прядка В.В. підписання 31.12.1993 розпорядження № 272-РОМ, яким затверджено акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ» з суттєво заниженою вартістю.

Затверджений акт оцінки став підставою для складання плану приватизації у відповідності до статті 14 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.1992 та Положення про план приватизації, затвердженим наказом ФДМУ від 10.11.1992 № 476 (далі – Положення № 476).

Для реалізації схеми незаконної приватизації АТ «Мотор Січ» члени трудового колективу, під керівництвом Богуслаєва В.О., ще 18.11.1993 уклали угоду про спільну діяльність, якою заснували товариство покупців, як юридичну особу (зареєстровану 06.01.1994) метою діяльності якої був викуп майна підприємства. Богуслаєва В.О. включено до складу ради товариства покупців, якого обрали його головою. Таким чином, Богуслаєв В.О. створив умови для подальшого викупу акцій підприємства за заниженою ціною і виключив можливість контролю над цим процесом сторонніми особами.

У період з 30.12.1993 по 04.05.1994 на підставі акту оцінки вартості цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ» комісією з приватизації підготовлено план приватизації, який 04.05.1994 затверджено ФДМУ шляхом підписання наказу № 28-АТ «Про затвердження плану приватизації і перетворення в акціонерне товариство державного підприємства «Мотор-Січ», а виконавчим комітетом Запорізької міської Ради народних депутатів 25.05.1994 видано розпорядження № 708 р про державну реєстрацію акціонерного товариства «Мотор Січ» з видачею Свідоцтва № 199901 серія АОО.

Міністерством фінансів України 17.06.1994 видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів АТ «Мотор Січ» на суму 218 188 950 000 крб, в тому числі простих іменних акцій кількістю 2 077 990 штук номіналом 105 000 крб.

Розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої державі внаслідок недоотримання державним бюджетом грошових коштів від приватизації майна ДП «Мотор Січ» у зв'язку з незаконним виключенням із загальної вартості цілісного майнового комплексу майна, яке підлягає приватизації, не проведення обов'язкової індексації балансової вартості основних фондів станом на 01.08.1993, порушеннями допущеними інвентаризаційною комісією під головуванням Богуслаєва В.О. та заниженням оціночної (інвентаризаційної) вартості, становить станом на 17.06.1994 (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) 93 528 150 гр., а станом на 2021 рік з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18, 05 млрд грн.

Враховуючи вищевикладене, Богуслаєв В.О., скориставшись недбалим ставленням Голови ФДМУ Прядко В.В. до покладених на нього службових обов'язків, переслідуючи власні корисливі інтереси направлені на розкрадання державного майна в особливо великих розмірах через незаконну приватизацію за заниженою вартістю з подальшим заволодінням майном підприємства шляхом зловживання службовим становищем, будучи головою інвентаризаційної комісії, членом приватизаційної комісії, головою ради товариства покупців акцій підприємства та керівником ДП «Мотор Січ», у період з 27.08.1993 по 04.05.1994 домігся підготовки, складання, підписання пакету приватизаційних документів,

включаючи чотири Інвентаризаційних описи інвентаризаційної комісії, Протоколу про результати інвентаризації майна ДП «Мотор Січ», Акту оцінки вартості цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ», Плану приватизації ДП «Мотор Січ», які містили недостовірні відомості щодо дійсної ринкової вартості об'єкта приватизації, не враховували обов'язкову індексацію основних фондів, без наявності передаточного балансу, виключивши при цьому частину майна, як таку, яка не підлягала приватизації. Організований Богуслаєвим В.О. пакет приватизаційних документів з завідомо недостовірними відомостями щодо вартості ДП «Мотор Січ» стали підставою для його незаконної приватизації за цінами значно нижче ринкових з перетворенням підприємства на АТ «Мотор Січ». Наведені обставини реалізували вищевказаний умисел Богуслаєва В.О., який після незаконної приватизації організував подальший викуп ним, як фізичною особою, та заснованим ним юридичним особам, акцій АТ «Мотор Січ» у номінальних власників по цінам (пільговим), які були значно нижче ринкових.

Усвідомлюючи, що викуп акцій новоствореного АТ «Мотор Січ» є неможливим без збереження подальшого одноосібного контролю над підприємством, Богуслаєв В.О. 12.05.2014 звернувся з листом № оп/4343 яким запропонував призначити себе головою правління АТ «Мотор Січ», а до його складу включити наперед визначених підконтрольних йому осіб. Того ж дня, Богуслаєвим В.О. до ФДМУ направлено листа № оп/4342 з пропозицією включення до складу ревізійної комісії підприємства підконтрольних йому осіб, 17.05.1994 листом № оп/4344 Богуслаєв В.О. запропонував сформувати Наглядову Раду підприємства виключно з числа запропонованих ним осіб.

Вже 20.05.1994 наказом ФДМУ № 24-ПАТ, затверджено персональний склад Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії новоствореного АТ «Мотор Січ» зі складом тих осіб, які пропонувались Богуслаєвим В.О. Головою правління та одночасно генеральним директором призначено Богуслаєва В.О., якому для завершення реалізації свого злочинного умислу необхідно було лише викупити акції у трудового колективу за заздалегідь заниженими цінами від незаконної приватизації.

У такий спосіб Богуслаєв В.О. отримав контроль над розкраденим внаслідок незаконної приватизації майном, створивши умови для подальшого остаточного заволодіння ним і обернення на свою користь.

Для цього, 17.05.1994 Богуслаєв В.О. запропонував ФДМУ сформувати комісію з продажу акцій АТ «Мотор Січ» з числа підлеглих і підконтрольних йому осіб, які працювали на даному підприємстві.

За пропозиціями Богуслаєва В.О. 20.05.1994 ФДМУ прийнято наказ № 36-КПА щодо продажу акцій АТ «Мотор Січ», яким сформовано комісію з їх продажу на чолі з Казанським В.О. та іншими особами, які в своїй більшості були підконтрольними Богуслаєву В.О. Вказана комісія систематично проводила свої засідання на яких вирішувались питання закритого та відкритого продажу акцій

акціонерного товариства, розрахунки за них приватизаційними сертифікатами тощо.

Поряд з цим, контролюючи хід продажу та викупу акцій АТ «Мотор Січ» у власних інтересах, маючи прямий вплив на роботу комісії з продажу акцій підприємства створену 20.05.1994, будучи головою ради товариства покупців акцій, переслідуючи умисел на заволодіння як найбільшим пакетом акцій з метою набуття юридичних можливостей вирішального впливу на його діяльність вже як одноособового власника, 24.02.1995 Богуслаєв В.О. провів перше загальне зібрання акціонерів АТ «Мотор Січ» в статусі як генерального директора так і голови правління. На момент цього зібрання реалізовано 64, 4% акцій 52 000 особам, 90% з яких були працівниками підприємства.

За наслідками роботи першого загального зібрання акціонерів АТ «Мотор Січ» головою його правління вирішено обрати Богуслаєва В.О.

Йому ж, ще 09.02.1995 загальним зібранням представників товариства покупців підприємства «Мотор Січ» передано право управління єдиним неподільним пакетом акцій стратегічного інвестора (27% акцій). Право управління єдиним неподільним пакетом акцій, який передбачався для продажу іноземному інвестору (17% акцій) передано в управління Казанському В.Г., який перебував на посаді заступника Богуслаєва В.О. та прямо підпорядковувався йому в роботі підприємства.

Отримавши повний контроль за діяльністю вже приватного акціонерного товариства, будучи його як генеральним директором так і головою правління, виступаючи головою ради товариства покупців, управляючи єдиним неподільним пакетом акцій стратегічного інвестора, маючи безпосередній вплив на управління єдиним неподільним пакетом акцій, який передбачався для продажу іноземному інвестору, продовжуючи діяти у власних корисливих інтересах, користуючись результатами незаконної приватизації ДП «Мотор Січ» за заниженою ринковою ціною, у період з 17.06.1994 по 21.12.2015, Богуслаєв В.О., перебуваючи у невстановленому місці, безпосередньо та опосередковано сконцентрував не менше 65% акцій створеного 25.05.1994 АТ «Мотор Січ», шляхом купівлі їх у трудового колективу за заниженою ним вартістю, під час передприватизаційної підготовки та оформлення на підставних осіб, юридичних осіб зареєстрованих на території України та компаній-нерезидентів, зокрема підконтрольних його сину Богуслаєву Олександру Вячеславовичу.

Крім того, Богуслаєв В.О. використовував своє службове становище для тиску на працівників підприємства для їх реалізації акцій виключно компаніям, підконтрольним Богуслаєву В.О. та Богуслаєву О.В. Порушення встановлених ним правил могло призвести до звільнення працівника з АТ «Мотор Січ».

Так, в період з 17.06.1994 до 13.03.2000 Богуслаєвим В.О. особисто набуто 56 926 акцій АТ «Мотор Січ», що становило 2, 739 % від загальної кількості.

Через підконтрольного дилера на ринку цінних паперів ТОВ «Фірма «Мотор-Ділер», власником 100% якої було АТ «Мотор Січ» Богуслаєв В.О. здійснював

купівлю акцій АТ «Мотор Січ» у ТОВ «Фірма «Мотор-Дилер», яке в свою чергу скуповувало їх у трудового колективу АТ «Мотор Січ» і розподіляло їх між різними компаніями, у зв'язку з чим він володів різною кількістю акцій АТ «Мотор Січ».

Так, станом на 25.04.2002 він володів 348 455 акцій (16, 76885%), а станом на 10.02.2015 – 316 932 акцій (15, 2519%).

До укладання угоди з представниками Китайської Народної Республіки щодо продажу усіх належних йому і контрольованих ним акцій АТ «Мотор Січ» Богуслаєв В.О. станом на 06.10.2015 безпосередньо контролював 328 007 акцій (15, 7848%), з яких 311 699 акцій (15%) реалізував китайським компаніям.

Контрольовані Богуслаєвим В.О. компанії Business House Helena A.G. (Панама, код - 425217) та ООО «Восточно-Европейский Альянс» (рф, код - 1047796704), в період з 17.06.1994 по 17.06.2005, набули у власність 157 186 акцій (Business House Helena A.G. – 74 994 акції (3, 61%), ООО «Восточно-Европейский Альянс» - 82 192 акцій (3, 955%).

В період з 17.06.2005 по 25.01.2006 Business House Helena A.G. збільшила своє володіння акціями АТ «Мотор Січ» до 125 880 штук (6, 058 %).

З 16.06.2006 по 22.03.2007, шляхом купівлі акцій АТ «Мотор Січ» у Bartens Alliance Ltd (США, код - 2003113035), Богуслаєв В.О. збільшив контрольовану ним частку на 546 440 акцій, а саме: Business House Helena A.G. збільшила частку на 69 463 акцій та стала володіти 195 343 акціями (9, 4006%); ТОВ «Мотор-Інтеркомс» (код 32372401) набула у власність 201 565 акцій (9, 7%); ПрАТ «ТД «Олена» (код 31051118) набула у власність 193 220 акцій (9, 2984%); ООО «Восточно-Европейский Альянс» збільшила свою частку до 164 384 акцій (7, 9107%).

Контрольована Богуслаєвим В.О. компанія Enfields Trade & Capital Corp. (Панама, код - 542042) з 22.03.2007 по 24.01.2008 набула у власність 10 646 акцій АТ «Мотор Січ» (0, 51232%).

Контрольована Богуслаєвим В.О. компанія Granum Corporation (Панама, код - 538069), з 27.03.2009 по 01.02.2010 набула у власність 201 565 акцій АТ «Мотор Січ» (9, 7%), шляхом купівлі 196 743 акцій у Bartens Alliance Ltd та інших продавців.

З 16.03.2012 по 03.04.2012 компанія Enfields Trade & Capital Corp. збільшила свою частку володіння акціями АТ «Мотор Січ» та стала володіти 26 240 акцій (1, 26276%).

В період з 03.04.2012 по 12.02.2013, Богуслаєвим В.О. перерозподілені акції АТ «Мотор Січ» з ООО «Восточно-Европейский Альянс» на Business House Helena A.G., після чого ООО «Восточно-Европейский Альянс» вийшов з числа акціонерів АТ «Мотор Січ», а Business House Helena A.G. збільшила свою частку на 164 384 акції та стала володіти 359 727 акціями (17, 3113%).

Контрольована Богуслаєвим В.О. компанія Waldo Trade Ltd. (Британські Віргінські Острови, код - 1535383) з 16.03.2012 по 03.04.2012 набула у власність 3 261 акцій АТ «Мотор Січ» (0, 15693%), і в подальшому до 12.02.2013 збільшила кількість до 43 511 акцій (2, 0939%).

В період з 31.03.2014 по 01.09.2014 Waldo Trade Ltd. зменшила володіння акціями АТ «Мотор Січ» на 16 425 акцій шляхом їх продажу контрольованій Богуслаєвим В.О. компанії Tabernus Corp (Панама, код - 792582) за результатами чого Waldo Trade Ltd. стала контролювати 27 086 акцій (1, 3035%), а Tabernus Corp – 16 425 акцій (0, 7904%).

Крім цього, Enfields Trade & Capital Corp. в період з 03.04.2012 по 12.02.2013 збільшила кількість акцій в АТ «Мотор Січ» до 64 733 (3, 1152%).

Таким чином, в період з 17.06.1994 по 01.09.2014, контрольовані Богуслаєвим В.О., як фактичним бенефіціарним власником, компанії-нерезиденти та юридичні особи в Україні (власником яких були інші компанії-нерезиденти), сформували пакет акцій АТ «Мотор Січ» у кількості 1 038 996 акцій, що становить 50 % від загальної кількості випущених акцій, а саме: Business House Helena A.G. – 359 727 (17, 3113 %), ТОВ «Мотор-Інтеркомс» – 201 565 (9, 69 %), ПрАТ «ТД «Олена» – 193 220 (9, 2984 %), Granum Corporation – 192 665 (9, 2717 %), Enfields Trade & Capital Corp. – 64 733 (3, 1152 %), Waldo Trade Ltd. – 27 086 (1, 3035 %).

Таким чином, Богуслаєв Вячеслав Олександрович обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Упродовж 2013 року у зв'язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил Російської Федерації (далі – ЗС РФ), досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний намір на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного наміру стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які були розцінені представниками влади і ЗС РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України – в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та ЗС РФ вирішили досягти шляхом розв'язання та ведення агресивної війни проти України

з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та РФ, створення і фінансування не передбачених законом збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної цілісності України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, які вони передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного наміру впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі – ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб ЗС РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося досягнення військово-політичних цілей РФ, які, на думку співучасників, були прямо пов'язані з необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України та, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та ЗС РФ серед інших територій України, які були об'єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації (далі – ЧФ РФ), це сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ ЗС РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому ведення гібридної війни проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати на території півострова Крим.

Для ефективної реалізації плану вирішено залучити військовослужбовців ЗС РФ, співробітників інших силових відомств РФ, представників влади, інших громадян РФ та України. Крім того, з цією ж метою, представниками влади РФ створено та озброєно іррегулярні незаконні збройні формування, озброєні банди та групи найманців, якими керували офіцери спецслужб і ЗС РФ.

Так, починаючи з 20 лютого 2014 року для реалізації вищезазначеного наміру, з метою блокування та захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури для забезпечення військової окупації та подальшої анексії РФ території АР Крим і м. Севастополя, на територію суверенної держави Україна, а саме АР Крим і м. Севастополь, здійснено вторгнення військовим, морським та повітряним транспортом окремих підрозділів ЗС РФ.

У подальшому військовослужбовцями ЗС РФ здійснено захоплення будівель центральних органів влади АР Крим та встановлено контроль над їхньою

діяльністю з метою забезпечення прийняття вигідних та необхідних для РФ рішень. Крім того здійснено блокування автошляхів, захоплення аеропортів та транспортних підприємств, військових частин ЗС України, пошкодження та знищення військового майна, що має важливе оборонне значення для України.

Відтак всупереч міжнародному правопорядку, з нехтуванням державного суверенітету та територіальної цілісності України, починаючи з 20 лютого 2014 року, представниками влади РФ і службовими особами ЗС РФ розпочато збройне вторгнення регулярних військ РФ на територію України з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та військової окупації території АР Крим і м. Севастополя.

Також представниками влади і ЗС РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території України.

Так, вказаними особами у березні – квітні 2014 року організовувалися та проводилися антиурядові протестні акції, найбільш масові з яких – у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях з метою поширення сепаратистських проросійських гасел та здійснення силового захоплення адміністративних будівель органів державної влади для послідуючої організації незаконних референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

З метою гарантованого досягнення указаних цілей та створення видимості того, що в Україні триває внутрішній конфлікт, представники влади та ЗС РФ вирішили створити на її території терористичні організації, які поряд із основною функцією – здійснення терористичної діяльності, створювали враження діяльності в межах Донецької та Луганської областей опозиційних сил, які нібито від імені та за цілковитої підтримки місцевого населення відстоюють їх право на самовизначення та незалежність, що прямо суперечить Конституції України та нормам міжнародного права.

Так, під безпосереднім керівництвом та контролем невстановлених на цей час представників влади та ЗС РФ, 07 квітня 2014 року на території Донецької області України створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»), а 27 квітня 2014 року на території Луганської області України – терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі – «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування, які функціонували до березня 2022 року доки вище політичне керівництво РФ не здійснило ряд заходів до їх приєднання до складу РФ з незаконним входженням до складу її територіальних меж територій, зокрема, Донецької та Луганської областей.

Контроль та координація діяльності цих терористичних організацій, як і їх фінансове та матеріальне забезпечення, у тому числі зброєю, боєприпасами, військовою технікою, здійснювалось представниками влади та ЗС РФ.

Основними завданнями учасників указаних терористичних організацій було насильницьке повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, зміна меж території та державного кордону України на порушення

порядку, встановленого Конституцією України, шляхом застосування зброї, вчинення терористичних актів – здійснення вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людини, загрозу заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків.

Незаконні збройні формування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», іррегулярні збройні формування РФ та військовослужбовці ЗС РФ чинять збройний опір Україні у відновленні територіальної цілісності та забезпеченні правопорядку, при цьому учасники політичного блоку вказаних терористичних організацій, за підтримки та сприяння представників влади РФ під виглядом органів державної влади, створили окупаційні адміністрації Російської Федерації, які забезпечують подальшу окупацію та здійснюють управління вказаними територіями на місцевому рівні.

З огляду на викладене, між державами РФ та Україна з 20 лютого 2014 року триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

Наведені вище факти розв'язування та ведення рф агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, захоплення державних установ, організацій та військових частині з 27 лютого 2014 року широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав, є загальновідомими фактами у зв`язку з чим були достовірно відомі Богуслаєву В.О. та Богуслаєву О.В.

На підставі рішення Ради Європейського Союзу №2014/512/CFSP від 31.07.2014 щодо обмежувальних заходів (санкцій) у зв'язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні прямий або опосередкований продаж, постачання, передача або експорт зброї та пов'язаних з нею матеріальних засобів усіх типів, включаючи зброю та боєприпаси, військові транспортні засоби та обладнання, воєнізоване обладнання та запасні частини до них, до Росії громадянами держав-членів або з територіях держав-членів або використання суден чи літаків під їхнім прапором, забороняється незалежно від того, походять вони з їхніх територій чи ні (стаття № 2).

Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Станом на 2014 рік Акціонерне товариство «Мотор Січ» (далі АТ «Мотор Січ») є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України. АТ «Мотор Січ» веде активну експорту діяльність, має ряд представництв за кордоном України, у тому числі у країнах Європейського Союзу.

АТ «Мотор Січ» приймає вагому участь в розроблені, ремонті, модернізації та відновленні авіаційної техніки Збройних Сил України. Державним оборонним замовленням передбачено закупівлю авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану: Ми-8ТП до виду Мі-8 МСБ-В; Ми-2 до виду Ми-2 МСБ; Ми-8Т (Ми-9) до виду Мі-8 МСБ-В.

АТ «Мотор Січ» є унікальним серійним підприємством, яке випускає більш ніж 28 типів серійних авіаційних двигунів, кожен з яких також є унікальним. Підприємство має важливе для народного господарства України значення, а саме: на підприємстві працює значна кількість робітників; господарська діяльність підприємства забезпечує замовленнями десятки підприємств України у машинобудуванні, металургії, електроніці, хімічної промисловості, логістичній сфері, авіаперевезеннях та інші. Двигуни АТ «Мотор Січ» використовуються на гелікоптерах армійської авіації, а також на літаках військово-транспортної авіації.

АТ «Мотор Січ» на лютий 2014 мало значну кількість структурних підрозділів, які тісно пов'язані виробничими процесами. Серед них був Сніжнянський машинобудівний завод у місті Сніжне, Донецької області, м. Сніжне.

Богуслаєв В.О. з 1988 року займав керівні посади на підприємстві «Мотор Січ». Наказом Міністра авіаційної промисловості № 227/к від 10.03.1988 його призначено генеральним директором Запорізького виробничого об'єднання «Моторобудівельник» (в 1991 році перейменовано на підприємство «Мотор Січ»).

В 1994 році підприємство «Мотор Січ» перетворено на Акціонерне товариство «Мотор Січ». Наказом Голови фонду держмайна № 24-ПАТ від 20.05.1994 Богуслаєв В.О. затверджений головою правління, генеральним директором АТ «Мотор Січ».

Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 5 від 11.03.1999 Богуслаєв В.О. обраний головою правління – генеральним директором Відкритого акціонерного товариства «Мотор Січ». Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 12 від 16.03.2006 Богуслаєв В.О. обраний головою ради директорів – генеральним директором Відкритого акціонерного товариства «Мотор Січ». Згідно протоколу засідання Ради директорів № 51 від 28.04.2006 Богуслаєв В.О. звільнений у зв'язку із переходом на виборну посаду (з 25.05.2006 по 29.08.2019 Богуслаєв В.О. був народним депутатом України 5-8 скликання).

Незважаючи на факт перебування на виборній посаді Богуслаєв В.О. зберіг контроль над АТ «Мотор Січ» і через участь, зокрема у міжпарламентській комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації, групі з міжпарламентських зв'язків із Республікою Індія, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Китайською Народною Республікою, Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка, Республікою Індонезія розширив ринки збуту і рівень співпраці підприємства на міжнародній арені.

Акціями АТ «Мотор Січ» станом на 01.09.2014 року володіли:

- 314 558 акцій (15, 1376 %) – Богуслаєв Вячеслав Олександрович;
- 359 727 акцій (17, 3113 %) – АТ Business House Helena A.G., власник зазначеного товариства з 22.07.2014 Katran Ltd. (Республіка Кіпр, реєстраційний № НЕ 332472). Бенефіціарний власник – Внуков Є.О.;
- 201 565 акцій (9, 7 %) – ТОВ «Мотор-Інтеркомс», власник зазначеного товариства Croftdale Investments Limited (Беліз, реєстраційний номер – 153,418), яким з 30.03.2015 володіє Calloway Finance Limited (Беліз, реєстраційний № 153,419). Бенефіціарний власник – Богуслаєв О.В.;
- 193 220 акцій (9, 2984 %) – ПрАТ «ТД «Олена», власник Montagne Ltd. (державна належність – Беліз, реєстраційний номер – 152,267), яким з 30.03.2015 володіє Longwizard Corp (Беліз, реєстраційний № 152,228). Бенефіціарний власник – Кононенко А.П.;
- 192 665 акцій (9,2717 %) – Granum Corporation (Республіка Панама, реєстраційний номер – 538069), яким з 22.07.2014 володіє Laterson Management Group Ltd. (Сейшельські острови, реєстраційний № 146975). Бенефіціарний власник – Сущенко Л.В.;
- 64 733 акцій (3, 1152 %) – Enfields Trade & Capital Corp. (Республіка Панама, реєстраційний номер – 542042), яким з 22.07.2014 володіє Stamio Investments Ltd. (Республіка Кіпр, реєстраційний № НЕ 332799). Бенефіціарний власник – Богуслаєв О.В;
- 27 086 акцій (1, 3035 %) – Waldo Trade Ltd. (Британські Віргінські Острови, реєстраційний номер – 1535383), яким з 13.06.2014 володів Taladin Limited (Беліз, реєстраційний № 145, 704). Бенефіціарний власник – Труфанова Л.С.;
- 16 425 акцій (0, 7904 %) –Tabernus Corp. (Республіка Панама, реєстраційний № 792582) з 17.02.2016 власник – Addison Business Ltd. (Британські Віргінські Острови). Бенефіціарний власник – Богуслаєв О.В., Сущенко Л.В. (28.02.1958 р.н., уродженка м. Запоріжжя).

До 2014 року співпраця АТ «Мотор Січ» з підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації здійснювалась у рамках виробничої та науково-технічній кооперації підприємств оборонної галузі. Основними споживачами авіаційних двигунів були Казанський та Ростовський вертолітний заводи, а також авіадвигунобудівні підприємства РФ. Постачання товарів здійснювалось через підконтрольні АТ «Мотор Січ» російські підприємства, зокрема на підставі дозволів Державної служби експортного контролю України.

У структурі АТ «Мотор Січ» перебувало ряд відокремлених підрозділів, які виробляли комплектуючи для виробництва авіадвигунів основним підприємством, серед них був Сніжнянський машинобудівний завод.

Згідно Статуту АТ «Мотор Січ» Сніжнянський машинобудівний завод (далі за текстом – ВП «СМЗ») входить до складу АТ «МОТОР СІЧ» як відокремлений підрозділ без права юридичної особи, з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків і діє на підставі Положення.

За положенням, затвердженим 21.07.2011 Наглядовою радою АТ «Мотор Січ», предметом діяльності ВП «СМЗ» є підготовка та організація дослідного і серійного виробництва деталей і складальних одиниць для авіаційних двигунів, авіаційної техніки. Розробка та супровід технологічних документів на деталі й складальні одиниці для авіаційних двигунів, авіаційної техніки. За погодженням з керівництвом Товариства здійснення окремих видів зовнішньо-економічної діяльності з матеріально-технічного забезпечення виробництва, експорту, імпорту, промислової, науково-технічної продукції, інтелектуальної власності, товарів народного споживання та іншої продукції. Забезпечення сервісного і гарантійного обслуговування продукції, що поставляється. Завод укладає від імені Товариства господарчі договори (контракти), перелік і види яких погоджуються з головою ради директорів Товариства, і несе по них відповідальність закріпленим за підприємством майном.

За видами діяльності ВП «СМЗ», серед іншого, спеціалізується на виробництві інших готових металевих виробів, із використанням виробничих потужностей якого, станом на 2014 рік, виготовлялось значна кількість найменувань деталей різного призначення, серед яких напрямні та спрямовуючі лопатки компресорів та турбін авіаційних двигунів.

Богуслаєв В.О., з лютого 2014 року, фактично здійснюючи управління АТ «Мотор Січ», господарською діяльністю та відокремленими підрозділами у виді стратегічного та поточного управління, планування, управління персоналом, виробництвом, маркетингом, фінансами, інвестиціями, перебуваючи у невстановленому місці організував здійснення господарської діяльності ВП «СМЗ» і продаж продукції у вигляді лопаток до авіаційних двигунів ТВ3-117, АІ-20, АІ-24, АІ-25/Тл/ТЛК, АІ-322, Д36, Д136, Д336, МС-400.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування» місто Сніжне Горлівського району Донецької області віднесено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Фактично місто Сніжне перебуває під окупацією російських військ з квітня 2014 року.

Богуслаєв В.О. достовірно усвідомлюючи, що ВП «СМЗ» розташований на тимчасово окупованій російською федерацією території України у Донецькій області де тимчасово не здійснюється діяльність органів влади України, в силу чого, а також норм чинного законодавства України здійснення подальшої господарської діяльності останнього неможливе. Усвідомлюючи, що функції окупаційної адміністрації російської федерації на зазначеній окупованій території України здійснює терористична організація «днр», діючи умисно, з корисливих мотивів, не пізніше вересня 2014 року (точної дати органом досудового розслідування на даний час не встановлено), не зважаючи на обмежувальні заходи застосовані Україно і

Радою Європейського Союзу, забезпечив фінансування діяльності терористичної організації «днр» у вигляді постачання на окуповану території сировини і отримання продукції, виробленої під його повним і адміністративним контролем у результатів господарської діяльністю ВП «СМЗ».

Таким чином, в результаті співпраці у період 2014-2019 років АТ «Мотор Січ» з терористичною організацією «ДНР» та РФ майнові права на АТ «Мотор Січ» стають активами, пов'язаними з тероризмом та його фінансуванням.

Богуслаєв В.О. розуміючи, що початок агресивної війни закриває налагоджені ринки збуту в РФ продукції, що виробляється АТ «Мотор Січ». Забезпечувати тривале протизаконне використання у виробничих процесах АТ «Мотор Січ», продукції, що вироблялась ВП «СМЗ» на тимчасово окупованій РФ та контрольованій терористичній організації «ДНР» території Донецької області України він не зможе. Не пізніше 2014 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, Богуслаєв В.О. усвідомив, що протиправно отримані ним під час незаконної приватизації акції АТ «Мотор Січ» набувають статусу активу, пов'язаного із тероризмом або його фінансуванням. Побоюючись викриття правоохоронними органами України злочинної діяльності підприємства АТ «Мотор Січ» по сприянню діяльності терористичної організації «ДНР», як наслідок блокування або вилученням належного йому активу, Богуслаєв В.О., вирішив здійснити продаж такого активу з подальшим відмиванням (легалізацією) грошових коштів від продажу прав на майно, які отримані ним злочинним шляхом, через заволодіння у спосіб незаконної приватизації з купівлею акцій по заниженим цінам із використанням свого службового становища.

Легалізація грошових коштів від противоправного продажу акцій АТ «Мотор Січ», передбачала подальше вчинення ряду правочинів в іноземних юрисдикціях без відома українського уряду, у порушення процедури концентрації із здійсненням фінансових операцій із приховуванням та маскування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми в інші валюти для надання їм ознак легальності при відповідних перевірках походження активів.

Користуючись своїм іменем і випливом народного депутата України не полишаючи оперативний контроль і підзвітність службових осіб АТ «Мотор Січ» Богуслаєв В.О., будучи фактичним власником контрольного пакету акцій підприємства у розмірі 65 % і приховуючи це від українського уряду, у 2014 році вступив у перемовини з громадянами Китайської Народної Республіки про передачу їм за грошову винагороду прав на управління діяльністю АТ «Мотор Січ».

При цьому громадяни Китайської Народної Республіки станом на 2014 рік розуміли, що вторгнення РФ на територію України, застосування національних і європейських санкції закрили ринок збуту продукції АТ «Мотор Січ» в РФ, а факти протиправної співпраці з терористичною організацією «ДНР» для підтримання виробничого циклу носить тимчасовий характер, що суттєво впливає на ціну, хоч і противоправного, однак унікального виробничого активу. Громадяни Китайської

Народної Республіки погодились прийняти володіння і управління АТ «Мотор Січ» на умовах запропонованих Богуслаєвим В.О.

Богуслаєв В.О., розуміючи, що у законний спосіб, тобто у відповідності до українського національного законодавства, не зможе продати право на майно АТ «Мотор Січ», які належали йому особисто (15%) і опосередковано через юридичні особи контрольовані за посередництва його сина (49, 7%), залучив Богуслаєва Олександра Вячеславовича для забезпечення продажу незаконно придбаного активу, пов'язаного з фінансуванням тероризму, і приховування джерела коштів, отриманих від такого продажу, шляхом маскування фінансових операцій з виведенням їх в іноземні юрисдикції.

Богуслаєв О.В., розуміючи протиправний характер діяльності АТ «Мотор Січ» по фінансуванню та іншому сприянню терористичній організації «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області України, а також у порушення існуючих заборон надав свою згоду на вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до відведеної ролі Богуслаєв О.В. мав забезпечити маскування джерел походження грошових коштів під час їх перерахування на пов'язані з ним і батьком – Богуслаєвим В.О. банківські рахунки в іноземних юрисдикціях, а також створити документальну видимість продажу акцій АТ «Мотор Січ». Богуслаєв О.В. розумів, що відповідно до діючого законодавства України і в умовах війни з РФ не можливо здійснити законний безперешкодний продаж прав на майно АТ «Мотор Січ». З метою реалізації своїх злочинних намірів Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В. залучили інших, наразі не встановлених в ході досудового розслідування осіб, які займались документальним оформленням і наданням на підпис документів, вели технічні перемовини із учасниками угоди, організовували комунікацію із банківськими установами.

Через такі обставини Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В. діючи таємно, спільно і умисно не повідомляли уряд України про свої злочинні наміри, а також про всі обставини продажу акцій АТ «Мотор Січ» громадян КНР.

Богуслаєв В.О. достовірно розуміючи, що він є фактичним власником 65 % акцій АТ «Мотор Січ», що є контрольним пакетом акцій підприємства і продаж його одному покупцю потребує дозволу українського уряду в особі Антимонопольного комітету України на концентрацію, з метою маскування противоправних угод спонукав представників КНР зареєструвати ряд юридичних осіб з метою подальшого уникнення концентрації акції.

Так, з метою продажу акцій АТ «Мотор Січ», без передбаченого законом дозволу на концентрацію, крім самого Богуслаєва В.О. (володілець 15 %) приймали участь наступні контрольовані ним та Богуслаєвим О.В. офшорні компанії (володільці 49,7 %):

1. Katran Ltd. (Республіка Кіпр, реєстраційний № HE 332472). Власник – Davsone Limited (Республіка Кіпр, реєстраційний № HE 267042). Бенефіціарний власник – Внуков Є.О. (01.03.1982 р.н.), який є рідним братом дружини

Богуслаєва О.В. (дівоче прізвище – Внукова). Генеральна довіреність на вчинення дій від 20.05.2014 видана на ім'я Богуслаєва О.В;

2. Calloway Finance Limited (Беліз, реєстраційний № 153,419). Власник – Carlos Alberto Weand Ortiz. Бенефіціарний власник – Богуслаєв О.В.;

3. Longwizard Corp (Беліз, реєстраційний № 152,228). Власник згідно реєстру – Modena Corporation (Беліз, реєстраційний № 87,811). Бенефіціарний власник – Кононенко А.П. (18.10.1982 р.н.) є близьким другом Богуслаєва О.В., а його батько Петро Кононенко є бізнес-партнером родини Богуслаєвих, очолював представництво АТ «Мотор-Січ» в ОАЕ, в Україні має статус обвинуваченого за ст. 258-3 КК України (тероризм);

4. Laterson Management Group Ltd. (Сейшельські острови, реєстраційний № 146975). Власник згідно реєстру – Tritan Ltd (Сейшельські острови, реєстраційний № 121818). Бенефіціарний власник – Сущенко Л.В. (28.02.1958 р.н.) довірена особа родини Богуслаєвих;

5. Stamio Investments Ltd. (Республіка Кіпр, реєстраційний № НЕ 332799,). Власник – Addison Business Ltd (Британські Віргінські Острови). Бенефіціарний власник – Богуслаєв О.В;

6. Taladin Limited (Беліз, реєстраційний № 145,704). Власник згідно реєстру – Walford Corporation (Сейшельські острови, реєстраційний № 121717). Бенефіціарний власник – Труфанова Л.С. (26.03.1954 р.н.) рідна сестра Богуслаєва В.О. Генеральна довіреність від 30.05.2014 на Богуслаєва О.В.;

У свою чергу з боку громадян Китайської Народної Республіки для укладення угод щодо купівлі 49,7 % акцій АТ «Мотор Січ» представлені наступні компанії:

1. Reckoner Investments Holdings Limited (Республіка Кіпр, реєстраційний № НЕ 342484);

2. Argio Investment Holdings Limited (Республіка Кіпр, реєстраційний № НЕ 342329);

3. Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські Острови, реєстраційний № 1776352);

Богуслаєвим О.В. на виконання спільного з Богуслаєвим В.О. умислу щодо легалізації активу пов'язаного із сприянням і фінансуванням терористичної діяльності у період 2014-2016 років забезпечено документальне оформлення договорів з метою здійснення фінансових операцій по маскуванню і виведенню на рахунки в банках в іноземних юрисдикціях 650 мільйонів доларів США.

19.12.2014 підписаний «Договір ескроу» між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця в особі директора Ван Цзіном, Laterson Management Group Ltd в якості Продавця в особі номінального представника за довіреністю Сущенко Л.В. та UBI Banca International S.A. в якості Ескроу-агента.

За умовами договору сумою ескроу є 25 млн. дол. США, які вносяться Покупцем на відповідний рахунок ескроу, та які в подальшому перераховуються на рахунок Продавця лише після отримання повідомлення щодо виконання всіх умов договірних відносин між Покупцем та Продавцем. У UBI Banca International S.A.

було відкрито спеціальний рахунок ескроу № 986949, власник рахунку – SKYRIZON/LATERSON ESCROW ACCOUNT, IBAN: LU68 3010 9869 49US D001, на який 29.12.2014 від компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited надійшли грошові кошти в розмірі 25 млн. дол. США.

29.05.2015 між Продавцями – Katran Ltd., Calloway Finance Limited, Longwizard Corp, Laterson Management Group Ltd., Stamio Investments Ltd., Taladin Limited та Покупцями – Reckoner Investments Holdings Limited, Argio Investment Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited підписаний «Рамковий договір» на загальну суму 500 млн дол США, у т.ч. 25 млн дол США, які сплачені 29.12.2014 на рахунок-ескроу, згідно з умовами Договору-Ескроу від 19.12.2014.

Згідно з умовами Рамкового договору від 29.05.2015, Покупці отримували у власність корпоративні права на компанії-резиденти, які в свою чергу прямо володіли 49,97 % акцій АТ «Мотор Січ».

Богуслаєв В.О. діючи за попередньої змовою за Богуславським О.В., у період з червня по грудень 2015 року, розуміючи майбутню протидію їх незаконним діям зі сторони українського уряду, зокрема, в особі Антимонопольного комітету України, приховуючи протиправний характер своїх дій щодо відчуження акцій АТ «Мотор Січ», схилив громадян КНР до зміни попередньої домовленості. Для маскування угоди продажу акцій предметом договорів стають корпоративні права компаній, які опосередковано володіють акціями АТ «Мотор Січ».

21.12.2015 між вказаними вище учасниками укладено нову редакцію «Рамкової угоди» від 29.05.2015 за умовами якої загальна вартість договору складає 607 млн дол США, з якої 25 млн дол США вже перераховано за умовами Договору-ескроу від 19.12.2014, а залишок у розмірі 582 млн дол США буде перерахований на новий рахунок-ескроу згідно з умовами нового Договору-ескроу. Продавцями здійснюється продаж 100% корпоративних прав на компанії-нерезиденти, які в свою чергу прямо чи опосередковано володіють 49,97% акцій АТ «Мотор Січ».

На виконання вказаної «Рамкової угоди» проводяться такі операції:

1) Katran Ltd. здійснює продаж 100% статутного капіталу компанії Buisiness House Helena A.G. компанії Reckoner Investments Holdings Limited за 211,52 млн дол США, внаслідок чого Reckoner Investments Holdings Limited отримує у власність 17,31 % акцій АТ «Мотор Січ»;

2) Calloway Finance Limited здійснює продаж 100% статутного капіталу компанії Croftdale Investments Limited компанії Argio Investment Holdings Limited за 118,40 млн дол США, внаслідок чого Argio Investment Holdings Limited отримує у власність 9,69 % акцій АТ «Мотор Січ». В свою чергу, компанії Croftdale Investments Limited володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Мотор-Інтеркомс» (код 32372401), яка є безпосереднім власником акцій АТ «Мотор Січ»;

3) Longwizard Corp здійснює продаж 100% статутного капіталу компанії Montagne Ltd. компанії Argio Investment Holdings Limited за 114,40 млн дол США, внаслідок чого Argio Investment Holdings Limited отримує у власність 9,29 % акцій АТ «Мотор Січ». В свою чергу, компанії Montagne Ltd. володіє 100% статутного

капіталу ПрАТ «Торговий Дім «Олена» (код 31051118), яка є безпосереднім власником акцій АТ «Мотор Січ»;

4) Laterson Management Group Ltd. здійснює продаж 100% статутного капіталу компанії Granum Corporation компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited за 82,98 млн дол США, внаслідок чого Skyrizon Aircraft Holdings Limited отримує у власність 9,27 % акцій АТ «Мотор Січ»;

5) Stamio Investments Ltd. здійснює продаж 100% статутного капіталу компанії Enfields Trade & Capital Corp. компанії Reckoner Investments Holdings Limited за 38,49 млн. дол. США, внаслідок чого Reckoner Investments Holdings Limited отримує у власність 3, 11 % акцій АТ «Мотор Січ»;

6) Taladin Limited здійснює продаж 100% статутного капіталу компанії Waldo Trade Ltd. компанії Reckoner Investments Holdings Limited за 16,21 млн дол США, внаслідок чого Reckoner Investments Holdings Limited отримує у власність 1,3 % акцій АТ «Мотор Січ»;

21.12.2015 підписаний Договір-Ескроу Продавцями – Katran Ltd., Calloway Finance Limited, Longwizard Corp, Laterson Management Group Ltd., Stamio Investments Ltd., Taladin Limited та Покупцями – Reckoner Investments Holdings Limited, Argio Investment Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, та UBI Banca International S.A. в якості Ескроу-агента.

Уповноваженим представником з правом підпису документів щодо продажу 49,97 % акцій АТ «Мотор Січ» від імені всіх 6-ти продавців Katran Ltd., Calloway Finance Limited, Longwizard Corp, Laterson Management Group Ltd., Stamio Investments Ltd., Taladin Limited, виступав Богуслаєв Олександр В'ячеславович.

При цьому, Laterson Management Group Ltd. володіє 100% статутного капіталу Granum Copporation з 22.07.2014, Katran Ltd. володіє 100% статутного капіталу Buisiness House Helena A.G. з 22.07.2014, Stamio Investments Ltd. володіє 100% статутного капіталу Enfields Trade & Capital Corp. з 22.07.2014, Taladin Limited володіє 100% статутного капіталу Waldo Trade Ltd. з 13.06.2014, Longwizard Corp володіє 100% статутного капіталу Montagne Ltd. з 30.03.2015, Calloway Finance Limited володіє 100% статутного капіталу Croftdale Investments Ltd. з 30.03.2015.

Згідно зазначеного договору в UBI Banca International S.A. відкрито спеціальний рахунок ескроу № 987141, власник рахунку – Project Zoom Escrow Account, IBAN EUR: LU09 3010 9871 41EU R001, IBAN USD: LU61 301019871 41US D001 на який 29.12.2015 надійшли грошові кошти в розмірі 582 млн дол США.

Поряд з цим у UBI Banca International S.A. компаніями-нерезидентами, бенефіціарним власником яких є Богуслаєв О.В., у період з 13.01.2015 по 14.04.2016 відкрито банківські рахунки, а саме:

Laterson Management Group Ltd. рахунок № 987012;

Katran Ltd. рахунок № 987113, Stamio Investments Ltd. рахунок № 987116;

Taladin Limited рахунок № 987114;

Calloway Finance Limited рахунок № 987115;

Longwizard Corp рахунок № 987112.

Виконання умов Рамкових договорів Богуслаєвим О.В. відбулося в період з 22 до 26 лютого 2016 року, після фактичної перереєстрації корпоративних прав з шести компаній-нерезидентів, які опосередковано володіли 49,97 % акцій АТ «Мотор Січ» на три компанії-нерезиденти підконтрольні групі з КНР.

Після фактичного виконання умов Рамкових договорів з продажу корпоративних прав компаній-нерезидентів, на вищевказані банківські рахунки у період з 22.02.2016 до 01.06.2016 ескроу-агентом UBI Banca International S.A. з спеціальних рахунків ескроу № 986949 та № 987141 перераховані грошові кошти в розмірі 607 млн. дол. США, на рахунки компаній підконтрольних Богуслаєву О.В.:

- з рахунку № 986949 на рахунок Laterson Management Group Ltd. № 987012 – 25 млн. дол. США;
- з рахунку № 987141 на рахунок Laterson Management Group Ltd. № 987012 – 82,98 млн. дол. США;
- з рахунку № 987141 на рахунок Katran Ltd. № 987113 – 211,52 млн. дол. США;
- з рахунку № 987141 на рахунок Stamio Investments Ltd. № 987116 – 38,49 млн. дол. США;
- з рахунку № 987141 на рахунок Taladin Limited № 987114 – 16,21 млн. дол. США;
- з рахунку № 987141 на рахунок Calloway Finance Limited № 987115 – 118,40 млн. дол. США;
- з рахунку № 987141 на рахунок Longwizard Corp № 987112 – 114,40 млн. дол. США.

За розпорядженням Богуслаєва О.В., отримані грошові кошти в розмірі 607 млн. дол. США, з метою приховування їх джерела і перетворення, конвертувалися в різні валюти та систематично розміщувалися на короткострокові депозити, з метою перетворення цих коштів, надання їм ознак легальності при відповідних перевірках походження активів, отримання прибутку від нарахування процентів.

У період з 11.04.2016 до 29.06.2018 з власних рахунків 5-ти офшорних компаній-нерезидентів, відкритих в UBI Banca International S.A. (Люксембург), за розпорядженням Богуслаєва О.В., на власні рахунки, відкриті в банківських установах Князівства Монако – UBP та Julius Bär були перераховані грошові кошти в розмірі 460,16 млн. дол. США, 15,4 млн. євро., 11,7 млн. фунтів стерлінгів.

Так, Taladin Limited з власних рахунків відкритих в UBI Banca International S.A. (Люксембург), який в січні 2018 року був ліквідований, а рахунки передані EFG Bank (Люксембург), на рахунок № 3042421 (відкритий – 20.06.2018, закритий – 25.07.2018) в банківській установі UBP (Князівство Монако), надійшли грошові кошти:

- 27.06.2018 з рахунку № LU563430004750031216 – 62 194,33 дол. США;
- 27.06.2018 з рахунку № LU563430004750031313 – 10 705,94 євро;
- 29.06.2018 з рахунку № LU503430004750031518 – 11 669 963,74 фунт. стер.

Calloway Finance Limited з власних рахунків відкритих в UBI Banca International S.A. (Люксембург) на рахунок № 3040771 (відкритий – 29.11.2017, закритий – 25.07.2018) в банківській установі UBP (Князівство Монако), 18.12.2017 надійшли грошові кошти з рахунку № LU 673010 987115 USD001 у сумі 121 028 194,45 дол. США.

Katran Ltd. з власних рахунків, відкритих в UBI Banca International S.A. (Люксембург) на рахунок № 3038178 (відкритий – 16.03.2017, закритий – 14.08.2018) в банківській установі UBP (Князівство Монако), надійшли грошові кошти в розмірі 206 728 884 дол. США та 6 399 900 євро:

- 21.03.2017 з рахунку № LU603010 987113 USD001 – 10 999 962 дол. США;
- 29.06.2017 з рахунку № LU603010 987113 USD001 – 499 962 дол. США;
- 10.10.2017 з рахунку № LU603010 987113 USD001 – 195 228 960 дол. США;
- 27.04.2017 з рахунку № LU 083010 987113 EUR001 – 5 999 950 євро;
- 18.05.2017 з рахунку № LU 083010 987113 EUR001 – 399 950 євро.

Laterson Management Group Ltd. з власних рахунків відкритих в UBI Banca International S.A. (Люксембург) на рахунок № 3034379 (відкритий – 30.12.2015, закритий – 28.07.2021) в банківській установі UBP (Князівство Монако), 18.04.2016 надійшли грошові кошти в розмірі 4 999 962 дол. США, з рахунку № LU463010 987012 USD001.

Laterson Management Group Ltd. з власних рахунків Laterson Management Group Ltd., відкритих в UBI Banca International S.A. (Люксембург) на рахунок № 5188474 (відкритий – 21.04.2015, закритий – 20.07.2018) в банківській установі Julius Bär (Князівство Монако), надійшли грошові кошти в розмірі 14 999 810 дол. США та 8 999 700 євро:

- 11.04.2016 з рахунку № 987012 – 2 999 962 дол. США;
- 31.05.2016 з рахунку № 987012 – 2 999 962 дол. США;
- 06.07.2016 з рахунку № 987012 – 2 999 962 дол. США;
- 29.07.2016 з рахунку № 987012 – 2 999 962 дол. США;
- 23.08.2016 з рахунку № 987012 – 2 999 962 дол. США;
- 21.09.2016 з рахунку № 987012 – 2 999 900 дол. США;
- 16.01.2017 з рахунку № 987012 – 2 999 900 дол. США;
- 27.04.2017 з рахунку № 987012 – 2 999 900 дол. США.

Longwizard Corp з власних рахунків, відкритих в UBI Banca International S.A. Люксембург) на рахунок № 5185358 (відкритий – 29.12.2017, закритий – 5.07.2018) в банківській установі Julius Bär (Князівство Монако) надійшли грошові ошти в розмірі 112 343 886 дол. США:

- 04.04.2017 з рахунку № LU083010987112USD001 – 2 999 962 дол. США;
- 10.08.2017 з рахунку № LU083010987112USD001 – 2 999 962 дол. США;
- 18.09.2017 з рахунку № LU083010987112USD001 – 106 343 962 дол. США.

Для продажу 15 % акцій АТ «Мотор Січ» як продавець виступав особисто огуслаєв В.О. З боку громадян Китайської Народної Республіки як покупці для

укладення угод були представлені: Likatron Enterprises Limited (Республіка Кіпр, реєстраційний номер – НЕ 340841,) – 10 %; Громадянин КРН Вань Сіньлей – 5 %.

21.12.2015 підписана «Рамкова угоди» між Продавцем в особі Богуслаєва В.О. та Покупцем в особі Likatron Enterprises Limited, Likatron Enterprises Limited за умовами якої, останній отримує у власність 311 699 (15%) акцій АТ «Мотор Січ». Винагорода за вищевказаною рамковою угодою складає 43 млн. дол. США та перераховується Покупцем на відповідний рахунок-ескроу після підписання нового договору - Ескроу.

Договір-Ескроу від 21.12.2015, підписаний Продавцем – Богуслаєвим В.О., Покупцем – Likatron Enterprises Limited та UBI Banca International S.A. в якості Ескроу-агента де відкрито спеціальний рахунок ескроу № 987220, власник рахунку – Project Zoom II Escrow Account, на який 29.12.2015 надійшли грошові кошти в розмірі 43 млн. дол. США.

На виконання «Рамкової угоди» складено договір купівлі-продажу акцій АТ «Мотор Січ» № 202/БВ від 07.07.2016, підписаним Продавцем – Богуслаєвим В.О. та Покупцем – Ван Сіньлей. Відповідно до умов договору Богуслаєвим В.О. здійснено продаж 104 107 акцій (5,01 %) АТ «Мотор Січ» Ван Сіньлею, на суму 14 362 000 дол. США.

Згідно з Меморіальним ордером № 22448 від 02.08.2016, Богуслаєвим В.О. на рахунок № 26203001000326, відкритий в АТ «Мотор-Банк» (код банку – 313009), 02.08.2016 отримано грошові кошти в еквіваленті 14 362 000 дол США (355 940 986, 05 грн.) від Ван Сіньлей. Призначенням платежу є: «SWF 16/08/01 уг. № 202/BV між Богуслаєв та WANG XINLEI від 07.07.16р. пов. № 56772 від 01.08.16.PROJECT ZOOM II E A UBI BANCA INTERNATIONAL SA ON BEHALF WANG XINLEI».

На виконання «Рамкової угоди» складено договір купівлі-продажу акцій ПАТ «Мотор Січ» № 203/БВ від 07.07.2016, підписаним Продавцем – Богуслаєвим В.О., Покупцем – Likatron Enterprises Limited. Відповідно до умов договору Богуслаєвим В.О. здійснено продаж 207 592 акцій (9,99%) АТ «Мотор Січ» компанії Likatron Enterprises Limited, на суму 28 638 000 дол. США.

Згідно з Меморіальним ордером № 22450 від 02.08.2016, Богуслаєвим В.О. на рахунок № 26203001000326, відкритий в АТ «Мотор-Банк» (код банку – 313009), 02.08.2016 отримано грошові кошти в еквіваленті 28 638 000 дол. США (709 750 588, 95 грн) від Likatron Enterprises Limited. Призначенням платежу є: «SWF 16/08/01 уг. № 203/BV між Богуслаєв та LIKATRON ENTERPRISES LIMITED від 07.07.2016р. пов. № 56774 від 01.08.16. PROJECT ZOOM II E A UBI BANCA ENTERPRISES LTD».

Перерахування грошових коштів на рахунки Богуслаєва В.О. а також на рахунки офшорних компаній, підконтрольних Богуслаєву О.В. з усіх спеціальних ескроу рахунків в UBI Banca International S.A. мало синхронний характер після вчинення перереєстрації корпоративних прав та підтвердження цього зі сторони громадянам КНР.

Таким чином, Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В. у невстановленому місці за попередньою змовою групою осіб здійснили протиправне приховання джерел походження 650 мільйонів доларів США, замасковане під документальну видимість законного продажу акцій підприємства АТ «Мотор Січ», якими попередньо протиправно і незаконно заволодів Богуслаєв В.О., що сприяло терористичній діяльності, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 02.08.2016 становило 16 135 080 000 гривень, а тому перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За цими обставинами, Богуслаєв В.О. обґрунтовано підозрюється у вчиненні, за попередньою змовою групою осіб, дій з метою приховання та маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. (стаття 209 в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

Старший слідчий в ОВС 1 відділу
1 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління
Служби безпеки України
підполковник юстиції **Денис РОМАШКІН**

«П О Г О Д Ж Е Н О»
Начальник першого відділу управління
організації і процесуального керівництва
досудовим розслідуванням та підтримання
публічного обвинувачення у кримінальних
провадженнях органів безпеки
Департаменту нагляду за додержання
законів органами безпеки
Офісу Генерального прокурора **Денис ДОЛБЕЩЕНКОВ**

Відповідно до положень ст.ст. 42, 276, 277 КПК України підозрюваному **Богуслаєву В.О.** роз'яснено його процесуальні права та обов'язки, а саме:

1. Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276–279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у